

Combattre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Onzième consultation des États membres sur l'application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1 960) (2024-2025).

PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT (1960)

1. Introduction

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Convention ») et la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Recommandation »), adoptées par la Conférence générale de l'UNESCO en 1960, répondent au mandat dont l'Organisation a été investie dans son Acte constitutif, à savoir « réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe, ni d'aucune condition économique ou sociale ». La Convention est le premier instrument international juridiquement contraignant garantissant le droit à l'éducation et le seul qui lui soit exclusivement consacré.

Le droit à l'éducation est aujourd'hui l'un des principes fondamentaux sur lesquels reposent l'agenda Éducation 2030 et l'objectif de développement durable 4 (ODD 4) adoptés par la communauté internationale en 2015. L'ODD 4 a pour objet d'assurer la pleine jouissance du droit à l'éducation, fondement du développement durable. Il englobe dans son champ les multiples dimensions du droit à l'éducation.

La Convention a été reconnue comme étant l'une des pierres angulaires de l'agenda Éducation 2030. Elle constitue en outre un puissant outil pour faire avancer la réalisation de l'ODD 4 par une articulation efficace entre action normative et action opérationnelle.

Les présents Principes directeurs ont pour objet d'aider les États membres dans l'établissement de leurs rapports sur l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le cadre de la onzième consultation.

2. Portée de la consultation

Compte tenu de l'agenda Éducation 2030, le suivi de la Convention et de la Recommandation est d'une importance cruciale pour que l'éducation soit réellement inclusive pour tous et pour lutter contre la persistance des inégalités en matière d'accès, de participation et de résultats d'apprentissage à tous les niveaux, en particulier dans les groupes les plus vulnérables. Ceci est d'autant plus vrai que, dans le contexte actuel, les pays s'efforcent de relancer l'éducation après les perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Les mesures concrètes prises par les États membres conformément à leurs obligations juridiques en vertu de la Convention et de la Recommandation contribuent à la mise en œuvre de l'agenda Éducation 2030.

Étant donné que la portée et la teneur des obligations juridiques en vertu du droit à l'éducation concordent avec les 10 cibles de l'ODD 4, des efforts ont été engagés pour que le contenu des cibles soit inclus dans les présents Principes directeurs et que ces principes constituent un instrument précieux pour mesurer les progrès accomplis en vue de la réalisation des cibles de l'ODD 4.

La Convention est en étroite concordance non seulement avec l'ODD 4 mais aussi avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la

Convention relative aux droits de l'enfant (1989) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006).

Cette consultation est en outre l'occasion de contribuer à l'**Initiative en cours de l'UNESCO sur l'évolution du droit à l'éducation dans la perspective de l'apprentissage tout au long de la vie**¹ (lancée en décembre 2021). Cette Initiative cherche des solutions pour renforcer le droit à l'éducation, qu'elle replace dans le contexte de l'apprentissage tout au long de la vie, en tenant compte des nouvelles exigences imposées à l'éducation. Elle s'appuie sur le **rapport préparé par la Commission internationale sur Les futurs de l'éducation**², qui propose d'élargir explicitement notre conception du droit à l'éducation à tous les âges, à tous les temps et à tous les espaces. L'Initiative est également conforme à l'**Énoncé de vision du Secrétaire général des Nations Unies sur la transformation de l'éducation**³ ainsi qu'au **Rapport du Sommet sur la transformation de l'éducation (2022)**⁴, selon lequel la transformation des systèmes éducatifs doit tendre à « l'inclusion de tous, indépendamment des circonstances, du contexte et des origines ». L'Initiative sur l'évolution du droit à l'éducation a pour objet d'engager une réflexion collaborative et participative sur le cadre international afin de garantir l'application effective du droit à l'éducation à l'apprentissage pour tous et tout au long de la vie. L'Initiative s'appuie également sur les dialogues intergouvernementaux entamés récemment, en particulier le Cadre d'action de Marrakech – Exploiter le pouvoir de transformation de l'apprentissage et de l'éducation des adultes⁵ et la Déclaration de Tachkent et engagements à l'action pour la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance⁶.

Il convient également de noter que, comme le révèlent les consultations précédentes sur la Convention et la Recommandation, les pays partagent désormais une conception plus large du droit à l'éducation. Fondée sur les conclusions des rapports nationaux précédents, la 11^e consultation porte notamment sur des thèmes ayant une incidence directe sur le droit à l'éducation, par exemple, l'apprentissage numérique, la question du climat, le droit à l'apprentissage tout au long de la vie et le rôle des acteurs non étatiques dans l'éducation.

3. Obligations en matière de présentation de rapports

La nature juridique des obligations découlant de la Convention diffère à plusieurs égards de celle des obligations qu'impose la Recommandation. La Convention a force obligatoire et les États qui y sont parties sont tenus d'en incorporer les dispositions dans les cadres nationaux. La Recommandation, de nature non contraignante, a une force politique et morale. Son adoption visait à prendre en compte les difficultés que certains États pourraient rencontrer, du fait en particulier de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention.

Compte tenu des différences de portée juridique dues à la nature même de ces deux instruments, la teneur de la Recommandation et celle de la Convention sont identiques. Les États membres doivent donner effet à l'un ou l'autre de ces instruments dans leur législation nationale et dans leurs politiques de l'éducation.

Les dispositions relatives à l'obligation de soumettre des rapports de l'article VII de la Convention et de l'article correspondant de la Recommandation sont les mêmes. L'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO dispose que « *Chaque État membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, les règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, paragraphe 4* ». Par conséquent, même si un État n'est pas partie à la Convention, il doit soumettre

¹ [Comment les droits s'adaptent à l'évolution de l'éducation | UNESCO.](#)

² [Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l'éducation – UNESCO Digital Library.](#)

³ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf.

⁴ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf.

⁵ [Cadre d'action de Marrakech | Institut pour l'apprentissage tout au long de la vie \(unesco.org\).](#)

⁶ [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\).](#)

un rapport sur l'application de la Recommandation, ce qui signifie que **tous les États membres de l'UNESCO sont censés soumettre un rapport national** sur l'application de l'un ou l'autre de ces instruments dans le cadre des consultations de suivi.

4. Participation aux consultations

La durée de la période d'établissement des rapports au titre de la 11^e consultation sur l'application de la Convention et la Recommandation a été fixée à quatre ans (2021-2024).

Le rapport intitulé Les futurs de l'éducation propose un nouveau contrat social pour l'éducation, ce qui nécessite de concevoir l'éducation comme un bien commun et un projet de société partagé. À cette fin, il convient de mener des consultations approfondies avec un large éventail de parties prenantes. Le processus d'établissement des rapports doit donc être **participatif**, d'où la nécessité de veiller à une bonne coopération entre le Ministère de l'éducation et les autres ministères concernés par différents aspects du droit à l'éducation et de consulter les partenaires sociaux, les **organisations de la société civile** et autres organes pertinents.

L'établissement des rapports nationaux offre aux États membres une **bonne occasion** d'évaluer la mise en œuvre du droit à l'éducation sur leur territoire, de cerner les difficultés particulières, d'engager un dialogue constructif avec les autres acteurs concernés et de partager les bonnes pratiques.

Lors de la préparation des rapports, les États membres sont encouragés à fournir **de manière concise des informations concrètes et pertinentes**. Ils décriront le cadre constitutionnel, législatif, administratif et politique mis en place aux fins de l'application des dispositions garanties par les instruments et démontreront en quoi leurs normes législatives et leurs pratiques donnent effet à la Convention ou à la Recommandation.

Les États membres pourront reproduire les informations pertinentes soumises lors d'autres exercices de présentation de rapports ou s'y référer en indiquant précisément où les consulter. De même, les liens vers des documents utiles ou des textes juridiques ou politiques pertinents seront d'une grande utilité ; certains textes peuvent également être joints en annexe au rapport.

Les rapports nationaux soumis lors des consultations précédentes peuvent être consultés sur l'**Observatoire sur le droit à l'éducation**⁷ dans la rubrique « suivi » des profils de pays. Les renseignements fournis dans les rapports revêtent un grand intérêt tant pour l'Observatoire sur le droit à l'éducation que pour **Son Atlas**⁸, outil de suivi en ligne du droit à l'éducation des filles et des femmes. Les informations et les données relatives aux systèmes éducatifs nationaux sont également consultables dans la base de données de l'Institut de statistique de l'UNESCO⁹. Les conclusions et les rapports de la consultation sont utilisés à des fins de suivi tout en contribuant à des travaux de plus vaste envergure – la production de connaissances, les actions de plaidoyer et la coopération technique.

5. Modalités et organisation

Les Principes directeurs sont divisés en trois chapitres :

- Le **premier chapitre** est consacré aux informations d'ordre général sur l'adhésion à la Convention.
- Le **deuxième chapitre** a pour objet d'obtenir des renseignements sur l'application de la Convention et de la Recommandation dans le contexte de l'objectif de développement durable 4. Ce chapitre, qui est aussi le plus long, concerne les points suivants : inclusion et

⁷ [Observatoire sur le droit à l'éducation \(unesco.org\)](https://observatoire.unesco.org/).

⁸ [Son Atlas \(unesco.org\)](https://sonatlas.unesco.org/).

⁹ [UIS Statistics \(unesco.org\)](https://uis.unesco.org/).

non-discrimination dans le domaine de l'enseignement (section 1), à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement (section 2), l'éducation de qualité et le cadre de l'apprentissage (section 3) et, en conclusion, le renforcement des systèmes de gouvernance (section 4).

- Le **troisième chapitre** a pour objet de réunir des informations relatives aux méthodes utilisées pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces deux instruments.

Afin de simplifier les Principes directeurs tout en apportant aux États membres les indications indispensables qui les guideront dans la formulation de leurs réponses à l'issue d'un processus participatif, **les orientations proposées sont de deux types** :

- (1) Des questions ouvertes ou fermées auxquelles les États membres sont invités à répondre directement. Veuillez noter qu'il est possible, le cas échéant, de fournir plusieurs réponses.
- (2) Des indications complémentaires visant à aider les États membres à structurer et à détailler les réponses apportées aux questions ouvertes (des conseils seront notamment donnés sur la manière de répondre efficacement aux questions posées). Ces indications sont en italiques.

INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL :

Nom du pays : **Andorre**

Organisation (s) ou entité (s) chargée (s) de l'établissement du rapport : **Ministère des Relations Institutionnelles, de l'Éducation et des Universités**

Nom de la personne à contacter : **M. Albert Maluquer**

Adresse électronique et numéro de téléphone de la personne à contacter :
albert_maluquer@govern.ad

Tél. : **+376 743 300**

I. Ratification et applicabilité de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ¹⁰

- Votre pays est-il Partie à la Convention ?

☒ **X Oui**

☐ Non : votre pays prévoit-il de ratifier cet instrument ?

☐ Oui : veuillez indiquer à quel stade du processus de ratification se trouve votre pays. Veuillez préciser si votre pays a besoin d'assistance :

☐ L'intérêt est réel mais aucune mesure concrète n'a été prise

☐ Le processus de ratification a été entamé

☐ Le processus de ratification est presque terminé

☐ Veuillez décrire succinctement, le cas échéant, les mesures qui ont été prises et le calendrier ainsi que les difficultés (juridiques, institutionnelles, politiques ou pratiques) éventuellement rencontrées au cours du processus de ratification. Veuillez indiquer en quoi l'UNESCO peut vous aider.

☐ Non, pas de ratification envisagée dans un avenir proche. Veuillez expliquer pourquoi :

- La Convention est-elle directement applicable en droit national ?

☐ **Oui** ☐ Non

- Les tribunaux et/ou les autorités administratives ont-ils statué sur des questions ou des violations relatives au droit à l'éducation ?¹¹

☐ Non

☐ Oui : les dispositions de la Convention ont-elles été invoquées ?

☐ Oui ☒ X Non

- Veuillez citer des exemples de précédents ou de jurisprudence.

Il est également possible de donner des informations sur les autorités (judiciaires, administratives, etc.) compétentes en ce qui concerne le droit à l'éducation.

II. Renseignements concernant l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le contexte de l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4)

1. Vers un système éducatif et non discriminatoire

Pour mémoire : cette partie porte sur l'objet principal de la Convention/Recommandation, qui consiste à souligner l'obligation qui incombe aux États d'interdire toute forme de discrimination dans le domaine de l'enseignement tout en promouvant l'égalité des chances dans l'éducation comme le précisent les articles/paragraphes 1 (1), 2 et 3 de la Convention/Recommandation.

Elle correspond également à l'ambition primordiale de l'ODD 4, à savoir « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité » d'ici à 2030. Elle couvre donc l'ensemble des cibles de l'ODD 4, mais aussi, plus particulièrement, la cible 4.5¹².

- Veuillez indiquer si les droits et les principes énoncés dans la Convention/Recommandation ont guidé l'élaboration du cadre légal et/ou politique de l'éducation :

☐ Oui ☒ X Non

- Dans l'affirmative, veuillez fournir les références des textes :

1.1 Non-discrimination et égalité dans le domaine de l'enseignement

- Veuillez décrire les mesures adoptées afin d'éliminer et de prévenir toute discrimination dans le domaine de l'enseignement au sens de la Convention/Recommandation¹³ et de garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux et dans tous les types d'enseignement (plusieurs réponses possibles) :

¹¹ Les mécanismes judiciaires jouent un grand rôle dans l'application du droit à l'éducation en garantissant la responsabilité juridique, contribuant ainsi à la réalisation concrète du droit à l'éducation.

¹² Qui appelle les États à « éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle ».

¹³ Voir article/paragraphe 1(1).

Pour mémoire : ces mesures répondent notamment à la cible 4.1 et, pour partie, à la cible 4. b¹⁴

☐ Les textes juridiques ¹⁵ interdisent toute discrimination et garantissent l'égalité d'accès à l'enseignement :

- ☒ **X Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance).**
- ☒ **X Dans l'enseignement primaire**
- ☒ **X Dans l'enseignement secondaire**
- ☒ **X Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels**
- ☒ **X Dans l'enseignement supérieur**
- ☒ **X Dans l'éducation des adultes et les autres possibilités d'apprentissage**

- Veuillez indiquer les dispositions juridiques pertinentes :

Constitution de la Principauté d'Andorre (1993)

Loi organique portant sur l'Éducation (1993)

Règlement portant sur l'éducation de base des adultes (1996)

Loi du 17-10-2002 portant sur les droits des personnes handicapées

Décret du 3-12-2008 portant sur la réglementation de la scolarisation des élèves porteurs de handicap dans les centres publics d'enseignement ordinaire

Loi 1/2015 portant sur l'éradication de la violence sexiste et domestique

Loi 27/2017, du 30 novembre, portant sur les mesures urgentes pour l'application de la Convention portant sur les droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006

Loi 14/2018 portant sur l'enseignement supérieur

Loi 17/2018 portant sur l'organisation du système éducatif andorran

Loi 13/2019 portant sur l'égalité de traitement et la non-discrimination

Loi 14/2019 organique portant sur les droits des enfants et des adolescents

Décret du 23-12-2020 portant sur la réglementation des mesures spécifiques pour les épreuves officielles du ministère chargé de l'éducation

Loi 10/2021 du 3 juin portant sur l'aide aux études

¹⁴ Qui appelle les États à « augmenter nettement à l'échelle mondiale le nombre de bourses d'études offertes [...] pour financer le suivi d'études supérieures, y compris la formation professionnelle, les cursus informatiques, techniques et scientifiques et les études d'ingénieur ».

¹⁵ Constitution, lois, décrets, règlements, circulaires, etc.

Loi 21/2021 du 15 juillet modifiant la loi 17/2018 du 26 juillet portant sur l'organisation du système éducatif andorran

Arrêté 142/2024 portant sur la publication des frais d'inscription des formations formelles enseignées à l'Université d'Andorre pour l'année académique 2024-2025

- Veuillez énumérer les motifs de discrimination interdits dans le domaine de l'enseignement tels que précisés dans les textes juridiques :

Constitution de la Principauté d'Andorre (1993)

L'article 6 précise :

« Toutes les personnes sont égales devant la loi. Personne ne peut être discriminé en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'origine, de la religion, de l'opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale. »

Loi organique portant sur l'éducation (1993)

La Loi organique sur l'éducation interdit toute discrimination basée sur des critères tels que l'âge, le sexe, l'origine ethnique, la religion, etc., le contexte socio-culturel dans lequel elle évolue.

L'article 1 alinéa 1 et 2 établit que toute personne a le droit d'accéder aux niveaux d'éducation supérieurs.

« Article 1.1. Toute personne a le droit d'accéder à l'enseignement obligatoire qui lui permette de développer sa propre personnalité, à se former en tant que citoyen et à participer au développement du pays.

« Article 1.2. De même, toute personne a le droit d'accéder à l'enseignement supérieur, en fonction de ses compétences et de sa vocation. »

La Loi prévoit, à l'article 4, que l'éducation de base est obligatoire et gratuite pour les nationaux et les étrangers résidants légalement en Andorre. L'État garantit formellement le droit à l'éducation à travers les écoles publiques. L'éducation de base est garantie aux personnes adultes à travers un système de formation des adultes.

L'article 13 établit que l'accès aux études universitaires et aux établissements d'enseignement supérieur sera facilité par l'octroi de bourses.

« Article 13. L'accès aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur est facilité par l'octroi de bourses et d'aides aux études. »

Le Gouvernement octroie des bourses aux nationaux et aux ressortissants étrangers pour poursuivre des études supérieures en Andorre ou à l'étranger. Les bourses sont décernées en tenant compte d'un ensemble de critères liés à la situation personnelle et familiale de l'étudiant, à sa situation économique et patrimoniale et à son dossier scolaire.

Le système d'enseignement supérieur est limité en Andorre et n'offre pas un grand nombre de formations. La grande majorité des étudiants poursuivent leurs études à l'étranger, surtout en Espagne et en France.

Règlement portant sur l'éducation de base des adultes (1996)

Le règlement permet à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences pour favoriser son évolution professionnelle.

Loi du 17-10-2002 portant sur les droits des personnes handicapées

L'égalité des chances pour les enfants, les jeunes et les adultes porteurs de handicap d'accéder à l'éducation dans des classes ordinaires est reconnue, dans les termes établis dans les règles pour le développement du droit constitutionnel à l'éducation, et en particulier :

a) La scolarisation obligatoire et gratuite, qui comprend l'enseignement primaire et secondaire, de 6 à 16 ans, bien qu'ils aient le droit d'être scolarisés à partir de 3 ans, si les parents ou les tuteurs le demandent, et cela peut être prolongé jusqu'à l'âge de 18 ans pour finaliser l'enseignement secondaire. Le droit à la gratuité est garanti à travers les centres éducatifs publics.

b) Une orientation scolaire et professionnelle.

Les élèves porteurs de handicap sont intégrés à l'école ordinaire, sauf dans les cas où la gravité du handicap ou une autre situation exceptionnelle le rend impossible, dans ce cas cela doit se faire de la manière établie aux sections IV et V de cet article.

Pour ce qui est de la scolarisation des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, les directives suivantes doivent être respectées :

a) L'éducation spéciale s'entend comme un soutien pédagogique dans le cadre de l'enseignement ordinaire, qui comprend l'ensemble des programmes, des services et, en général, les actions de soutien indispensables pour répondre aux besoins éducatifs de ces élèves.

b) Les objectifs pédagogiques de ces élèves doivent être les mêmes que pour le reste des élèves et l'enseignement doit être adapté à leurs caractéristiques. Pour cela, ils ont le droit de bénéficier de programmes éducatifs individualisés élaborés par des enseignants de l'éducation ordinaire avec la participation des responsables de l'éducation spéciale et des parents ou tuteurs.

Décret du 3-12-2008 portant sur la réglementation de la scolarisation des élèves porteurs de handicap dans les centres publics d'enseignement ordinaire.

Voir page 30.

Loi 1/2015 portant sur l'éradication de la violence sexiste et domestique

La Loi prévoit à l'article 6 des mesures visant à l'éradication de la violence sexiste dans le domaine de l'éducation.

Article 6. Sensibilisation et prévention dans le domaine de l'éducation

1. Les mesures de sensibilisation et de prévention dans le domaine de l'éducation sont autant d'outils, d'actions et de politiques menées dans les écoles et les universités dans le but de sensibiliser la population aux causes et aux conséquences de la violence sexiste et de la violence domestique, afin de les prévenir en établissant des modèles pacifiques et égalitaires de coexistence et de respect.

2. Les systèmes éducatifs doivent veiller à ce que la population étudiante acquière, à tous les niveaux scolaires, les compétences nécessaires pour développer un apprentissage en matière de

droits et de libertés fondamentales, et plus spécifiquement en ce qui concerne la violence sexiste et la violence domestique.

En outre, il est nécessaire de garantir à tous les niveaux scolaires l'acquisition de compétences liées à la prévention des conflits et à la capacité de les résoudre de manière pacifique, ainsi que la connaissance des modèles de coexistence fondés sur le respect de la diversité.

3. Chaque école doit promouvoir des mesures de sensibilisation et de prévention mises en place dans la Loi, ainsi que toutes celles qui peuvent améliorer la sensibilisation et la prévention de la violence sexiste et domestique. À la fin de l'année scolaire, chaque établissement scolaire doit évaluer les actions menées.

4. Les plans d'action à tous les niveaux d'enseignement dans les centres éducatifs doivent fournir une orientation académique et professionnelle non sexiste ou discriminatoire, qui contribue à ce que les élèves soient susceptibles de choisir, sans connotation de genre et sans aucune discrimination, entre les différentes options académiques et professionnelles qui leur sont proposées.

5. Les centres éducatifs et le ministère chargé de l'éducation peuvent proposer des activités de sensibilisation, de connaissance et de prévention de la violence sexiste et de la violence domestique, pour la communauté éducative.

6. Les directeurs des centres éducatifs sont tenus d'informer les services sociaux de l'existence de situations de violence sexiste ou familiale à l'égard ou parmi les élèves. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent, doit gérer la scolarisation immédiate des enfants qui doivent changer d'école en raison d'une situation de violence sexuelle ou familiale.

7. Outre les précautions prévues, les centres éducatifs doivent fournir des soins spécialisés à l'élève pour prévenir les conséquences de la violence sexiste ou familiale.

8. Les universités, dans le respect de leur autonomie, doivent promouvoir dans tous les domaines académiques et transversaux la formation, l'enseignement et la recherche sur la violence sexiste et la violence domestique, et plus particulièrement dans les études universitaires des professions sociales et de la santé, le contenu doit être enseigné du point de vue du genre.

Loi 14/2018 portant sur l'enseignement supérieur

La Loi officialise le traitement du handicap dans l'enseignement supérieur en s'appuyant sur les principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU de 2006.

Les universités ont des plans d'adaptation méthodologique pour les personnes ayant des besoins spécifiques conformément à l'article 6 de la Loi :

« Article 6.3 Les jeunes et les adultes handicapés ont le droit d'accéder à l'enseignement supérieur une fois que le niveau de développement des compétences requis a été accrédité, dans des conditions égales avec le reste des étudiants. Les programmes d'études seront adaptés aux besoins spécifiques de ces élèves conformément aux mesures d'aménagements raisonnables promues par la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006). »

L'accès et le suivi des études d'enseignement supérieur pour les personnes porteuses de handicap étaient déjà garantis par la loi, et avec la ratification par l'Andorre de la Convention

relative aux droits des personnes porteuses de handicap, et l'inclusion des principes de la Convention dans la Loi, ces droits sont spécifiquement garantis.

Également l'article 21.2, point a, de la Loi précise que les étudiants ont droit à l'égalité des chances et ne subissent aucune discrimination. Ceci s'applique également à la formation technique et professionnelle de l'enseignement supérieur.

« Article 21. Droits et devoirs des étudiants

1. L'étude est un droit et un devoir des étudiants.

2. Les étudiants ont le droit :

a) De bénéficier de l'égalité des chances et ne subir aucune forme de discrimination. »

Loi 17/2018 portant sur l'organisation du système éducatif andorran

L'article 53 précise que la formation tout au long de la vie doit permettre le droit à l'éducation dont bénéficie toute personne tout au long de sa vie.

Les objectifs sont :

1. Promouvoir l'égalité des chances en matière de formation afin que chacun puisse développer son projet personnel et professionnel.

2. Promouvoir l'accès et la continuité des études et la mobilité professionnelle.

3. Favoriser la découverte et la connaissance approfondie de la culture andorrane.

4. Concéder des ressources pour promouvoir l'inclusion et la participation civique et sociale.

L'article 54 précise que la formation tout au long de la vie comprend le développement de compétences issues de l'apprentissage formel et non formel. Elle est structurée autour des domaines suivants :

1. Formation de base et alphabétisation.

2. Accès aux diplômes officiels du système éducatif et continuité des études.

3. Formation citoyenne.

4. Formation professionnelle en collaboration avec les administrations et les secteurs professionnels concernés.

Loi 13/2019 portant sur l'égalité de traitement et la non-discrimination

L'objectif principal de la Loi est de développer un cadre sur le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, d'une manière globale et transversale. Des définitions fondamentales sur ce sujet doivent être données à tous les secteurs de la vie sociale.

Comme le prévoit l'article 3, l'un des domaines d'application de la Loi est l'éducation.

« Article 3. Portée objective de l'application.

1. La présente loi s'applique à tous les domaines de la vie économique, sociale, culturelle et politique, et en particulier dans les domaines suivants : f) L'éducation. »

La Loi prévoit également la création d'un Observatoire de l'égalité, la création d'un plan global pour l'égalité de traitement et la non-discrimination et un programme pour l'égalité effective des femmes et des hommes.

Cette Loi souligne également l'introduction normalisée de la perspective sexospécifique.

Loi 14/2019 qualifiée portant sur les droits des enfants et des adolescents

La Loi met en place à l'article 12 le principe d'égalité et de non-discrimination, et à l'article 16 le droit à l'inclusion.

Les articles 44 et 46 développent le droit à l'éducation.

« Article 44. Droit à l'éducation

1. Les enfants et les adolescents ont, depuis leur naissance, le droit à l'éducation au plus haut degré possible de façon à développer leur personnalité, leurs aptitudes et leurs capacités au niveau maximum de leurs possibilités.

2. Les enfants et les adolescents ont le droit de recevoir et l'obligation de suivre l'enseignement de base obligatoire, qui comprend le premier et le deuxième degré d'enseignement, et ont également le droit de recevoir l'enseignement aux plus hauts degrés. L'enseignement doit être de qualité et gratuit, selon les termes établis dans les règlements d'application.

3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent assurer une formation inclusive et s'occuper également des besoins éducatifs spécifiques des enfants et des adolescents indépendamment de leur condition ou circonstance personnelle, familiale ou sociale. Plus précisément, les enfants et les adolescents porteurs de handicap ont le droit de bénéficier d'une éducation sur un pied d'égalité avec le reste des élèves, dans des environnements inclusifs, avec le soutien approprié et les ajustements raisonnables nécessaires à tous les niveaux d'enseignement.

4. Les enfants et les adolescents ont le droit d'être respectés comme personnes sans subir de discrimination, d'humiliation ou de vexation dans le domaine de l'éducation.

Article 46. Inclusion du contenu dans les projets éducatifs et les programmes scolaires

Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à ce que les projets éducatifs dans les établissements scolaires de tous les niveaux et les programmes scolaires comprennent des contenus transversaux relatifs à l'éducation aux droits de l'homme, en particulier les droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 ; la violence sexiste ; la violence familiale ou domestique ; la diversité fonctionnelle ou le handicap ; la promotion et la prévention dans le domaine de la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive ; les formes d'abus, y compris les abus sexuels, ainsi que leur prévention et leur protection ; la promotion de la culture de la paix et de la non-violence, y compris la prévention du harcèlement chez les élèves, l'égalité de traitement et la non-discrimination. »

Première disposition finale de la Loi organique portant sur l'éducation de 1993. Modification de la section 1 de l'article 4 comme suit :

« Article 4.

1. L'éducation de base est obligatoire et gratuite pour tous les citoyens, nationaux et étrangers vivant dans la Principauté d'Andorre, quelle que soit leur situation administrative. »

Décret du 23-12-2020 portant sur la réglementation des mesures spécifiques pour les épreuves officielles du ministère chargé de l'éducation.

Le Décret prévoit des aménagements pour les examens officiels organisés par le ministère chargé de l'éducation.

Voir page 31.

Loi 10/2021 du 3 juin portant sur l'aide aux études

L'exposé de motifs indique que l'éducation est essentielle pour surmonter les inégalités et que le système d'aides prévu vise à atténuer les inégalités socio-économiques pour faciliter l'accès à l'éducation.

La Loi établit des aides financières directes et automatiques destinées à l'acquisition du matériel scolaire, au transport et à la cantine scolaire, pour les élèves en âge de suivre la scolarité obligatoire.

Loi 21/2021 du 15 juillet modifiant la loi 17/2018 du 26 juillet portant sur l'organisation du système éducatif andorran.

La loi établit le principe de non-discrimination.

« Chapitre préliminaire

Article 3.

11. Garantir l'égalité des chances et la non-discrimination en favorisant l'inclusion des élèves et en tenant compte de leur diversité.

Article 7.

9. L'inclusion de tous les élèves en répondant à leurs besoins éducatifs grâce à la différenciation pédagogique. »

Arrêté 142/2024 portant sur la publication des frais d'inscription des formations formelles enseignées à l'Université d'Andorre pour l'année académique 2024-2025

L'enseignement supérieur en Andorre n'est pas gratuit.

Pour plus d'information voir la réponse à la page 49.

☐ Les politiques, les programmes et les initiatives visent à interdire et à prévenir la discrimination et à garantir l'égalité d'accès à l'éducation :

☒ **X Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)**

- ☒ X Dans l'enseignement primaire
- ☒ X Dans l'enseignement secondaire
- ☐ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Dans l'enseignement supérieur
- ☐ Dans l'éducation des adultes et l'autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez préciser :

Indiqué aux pages 9, 10, 11, 12 et 13.

☐ Lutte contre la discrimination à travers les programmes d'enseignement :

- ☒ X Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)
- ☒ X Dans l'enseignement primaire
- ☒ X Dans l'enseignement secondaire
- ☒ X Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☒ X Dans l'enseignement supérieur
- ☒ X Dans l'éducation des adultes et autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez préciser :

Indiqué aux pages 9, 10, 11, 12 et 13.

Dans l'éducation des adultes

Le Centre de formation au long de la vie travaille sur un programme d'enseignement « Formation sans barrières » pour réduire ou éliminer les barrières qui entravent l'accès à la formation des personnes adultes en situation de handicap ou des personnes qui ne peuvent pas temporairement accéder à la formation.

☐ Autres mesures adoptées en vue d'éliminer et de prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement et de garantir l'égalité d'accès à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement :

La législation en vigueur interdit toute discrimination basée sur des critères tels que l'âge, le sexe, l'origine ethnique, la religion et le handicap à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement.

Indiqué aux pages 9, 10, 11, 12 et 13.

1.2 Égalité des chances et inclusion dans le domaine de l'enseignement

- Veuillez indiquer les mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour assurer l'égalité des chances (en ce qui concerne l'accès, la participation et l'achèvement des études), et l'égalité de traitement ainsi que pour faciliter l'inclusion de tous les apprenants dans les processus d'apprentissage (*plusieurs réponses possibles*) :

Mesures d'ordre général :

- | | |
|--|--|
| ☒ X La législation garantit l'éducation inclusive pour tous | ☒ X Des parcours d'apprentissage variés et flexibles sont proposés |
| ☒ X Les mesures politiques visent à renforcer l'éducation inclusive pour tous | ☒ X Les programmes et les méthodes d'enseignement sont conçus selon une approche inclusive |
| ☒ X Les enseignants sont formés à l'éducation inclusive ¹⁶ et apprennent à valoriser la diversité | ☒ X L'éducation multilingue et interculturelle est favorisée |
| ☒ X Des initiatives ont été lancées pour lutter contre la discrimination et promouvoir la diversité culturelle et l'acceptation mutuelle | |
| ☐ Autres : | |

La législation garantit l'éducation inclusive pour tous

Éducation inclusive

Le ministère chargé de l'éducation applique les principes de l'école inclusive dans les écoles des trois systèmes éducatifs conformément à l'article 8 de la Loi organique de l'éducation. Tous les élèves ayant des besoins spécifiques dérivés d'un handicap ont les mêmes droits et ont un suivi individualisé.

Afin de construire une école inclusive et garantir la scolarisation des élèves porteurs de handicap, il est indispensable de promouvoir leur participation dans le système ordinaire et de parvenir à franchir les obstacles qui risquent de surgir durant la scolarité.

La scolarisation dans le cadre ordinaire oblige les institutions publiques à mettre en place des services et des programmes éducatifs appropriés, stimulants et adaptés aux différents besoins des élèves.

Tout au long de la scolarité, les principes de respect de la différence et d'acceptation des personnes handicapées, la participation active des élèves porteurs de handicap dans le cadre d'une école inclusive, l'égalité des chances, l'accessibilité et la non-discrimination sont garantis. Les pouvoirs publics garantissent aussi des mesures de soutien afin de réduire les difficultés d'apprentissage et d'assurer la pleine participation des élèves porteurs de handicap au sein de la communauté éducative.

Les programmes et les méthodes d'enseignement sont conçus selon une approche inclusive

Les programmes scolaires du système éducatif andorran répondent aux compétences du Conseil de l'Europe en matière de culture démocratique, de façon à garantir l'acquisition des compétences et des connaissances nécessaires pour que les élèves puissent participer de manière active et critique

¹⁶

Les enseignants sont dûment formés pour enseigner à tous les élèves (et pas uniquement aux élèves handicapés) afin qu'ils aient les connaissances, les valeurs et les comportements qui leur permettront de réussir. Voir: [Enseignement inclusif : préparer tous les enseignants à enseigner à tous les élèves - UNESCO Digital Library](#) Enseignement inclusif : préparer tous les enseignants à enseigner à tous les élèves, 2020, p.14.

à la société démocratique. Plus précisément, les quatre premières compétences sont liées à la promotion de l'égalité des chances et de l'inclusion dans l'éducation à savoir :

1. Promouvoir la dignité humaine et les droits de l'homme.
2. Promouvoir la diversité culturelle.
3. Promouvoir la démocratie, la justice, l'équité, l'égalité et la primauté du droit.
4. Ouverture cognitive à la diversité culturelle, à d'autres croyances et visions du monde.

Méthodes pédagogiques : dans le système éducatif andorran, l'approche par compétences est appliquée. Elle favorise le développement des compétences et des connaissances pratiques dont les élèves ont besoin pour faire face aux défis du monde actuel. Cette approche repose sur l'idée que les élèves doivent non seulement acquérir des connaissances théoriques, mais aussi être capables de les appliquer dans des situations réelles et de résoudre efficacement les problèmes qui leur sont posés.

De plus, un intérêt pour la conception universelle de l'apprentissage pour une pédagogie inclusive commence à être étudié. La dimension sociale de l'enseignement à l'école ne peut pas être effacée par une pédagogie inclusive qui serait exclusivement individualiste et qui oublierait les finalités humanistes de l'éducation : l'être humain est un être fondamentalement social qui apprend avec et par les autres êtres humains, en s'appuyant sur leurs ressemblances comme sur leur diversité.

La conception universelle de l'apprentissage vise à prévoir dès la phase de conception des enseignements les approches et les démarches qui permettront de faire progresser « dans toute la mesure du possible » tous les élèves « sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale ». Elle n'exclut pas les adaptations fonctionnelles indispensables pour certains besoins particuliers irréductibles.

Éducation multilingue et interculturelle

Les trois systèmes éducatifs (andorran, espagnol et français) accueillent de la maternelle au deuxième cycle de l'enseignement secondaire une population scolaire issue de nationalités différentes qui reflète le multilinguisme de la société andorrane.

Dans chaque système éducatif, l'apprentissage des langues occupe une place considérable dans le cursus des élèves.

Nombre d'élèves par systèmes éducatifs (Année scolaire 2022-2023. 11 323 élèves)

Système éducatif andorran	Système éducatif français	Système éducatif espagnol	Système éducatif britannique
4 678	3 477	2 945	223

Source : Ministère des Relations Institutionnelles de l'Éducation et des Universités

Le système éducatif andorran contribue à la transmission des éléments culturels propres à la société andorrane et prépare aux examens andorrans. Son approche linguistique et communicative est conçue pour améliorer la connaissance par les élèves de diverses langues et cultures. L'enseignement des langues y est complexe et met en jeu les trois langues utilisées majoritairement dans le pays, à savoir le catalan, l'espagnol et le français.

À l'école maternelle et au premier cycle de l'école primaire (3-8 ans), le catalan et le français sont enseignés simultanément avec un enseignant pour chaque langue.

Dans les deuxième et troisième cycles de l'école primaire, l'anglais est introduit comme langue étrangère (2 heures par semaine dans le deuxième cycle et 3 heures par semaine dans le troisième

cycle). La langue espagnole commence à être étudiée au troisième cycle avec une charge horaire hebdomadaire d'1 h 30.

Dans les deuxième et troisième cycles (8-10 ans), les situations d'enseignement-apprentissage sont réalisées en catalan et/ou en français en alternant une situation en catalan et/ou en français. Lorsque la situation d'enseignement-apprentissage est faite en catalan, les élèves ont 3 heures de français et lorsque la situation globale est faite en français, ils ont 3 heures de catalan.

Dans le troisième cycle (10-11 ans), le catalan, le français et l'espagnol sont enseignés à raison de 1 h 30 pour chacune des langues. Les mathématiques sont enseignées en catalan en première année de cycle et en français en deuxième année.

Le portugais est enseigné dès l'âge de 6 ans en temps périscolaire.

Secondaire inférieur : les situations d'enseignement-apprentissage se déroulent en catalan, en espagnol et en français.

De plus, les élèves suivent hebdomadairement :

1 h 30 de cours d'espagnol, français et espagnol au premier cycle (12-14 ans).

45 minutes d'anglais, 2 heures de catalan, espagnol et français au deuxième cycle (14-16 ans).

Chaque collège peut de plus enseigner :

- La physique et les sciences de la vie et de la Terre ou la technologie en français ou en espagnol.
- Les arts plastiques en français.
- L'histoire-géographie en catalan.

Secondaire supérieur :

L'élève choisit son itinéraire. Les langues véhiculaires varient en fonction des matières choisies par celui-ci.

Le système éducatif français prépare aux examens français et les cours sont dispensés en français.

Primaire : la langue catalane et l'histoire et la géographie sur l'Andorre sont enseignés à l'école primaire à raison de 3 heures par semaine dans le cadre de la Convention franco-andorrane sur l'éducation de 2013. L'anglais est introduit, à raison d'une heure par semaine, en quatrième ou cinquième année de l'école primaire.

Le portugais est également proposé aux élèves en temps périscolaire à partir de 6 ans.

Secondaire inférieur : l'apprentissage d'une langue étrangère commence à l'école primaire et se poursuit jusqu'à la première année du secondaire. L'enseignement d'une deuxième langue étrangère commence dès la deuxième année du secondaire.

Au secondaire, les enseignants peuvent créer des groupes de compétences qui tiennent compte des connaissances acquises à l'école primaire, ce qui permet de développer des activités adaptées aux besoins des élèves.

Dès la deuxième année du secondaire, l'enseignement des langues et cultures européennes est proposé, basé sur les langues étrangères étudiées (deux heures par semaine).

Les classes avec deux langues d'apprentissage permettent de commencer par la deuxième langue étrangère en première année du secondaire (11-12 ans).

Secondaire supérieur : le programme commun pour les langues étrangères met l'accent sur la communication orale et donne la priorité aux niveaux de compétence que les élèves doivent atteindre conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues.

Chaque élève doit être capable de communiquer dans au moins deux langues à la fin de l'enseignement secondaire.

Les élèves sont sensibilisés à une langue étrangère dès l'école primaire et la pratique orale est une priorité à tous les niveaux, du primaire au baccalauréat.

Dans le **système éducatif espagnol**, l'espagnol est la langue d'enseignement dans le centre éducatif public et l'anglais dans le centre éducatif privé.

Le catalan est la langue d'enseignement dans les écoles congréganistes (publiques) dans toutes les matières, à l'exception de la langue et de la littérature espagnoles.

La langue espagnole est étudiée à tous les niveaux, du primaire au baccalauréat.

Conformément aux dispositions de la Convention Hispano-andorrane en matière d'éducation (2007), l'enseignement de la langue catalane, l'histoire, géographie et les institutions andorranes se fait en catalan du primaire au secondaire supérieur.

Dans tous les centres éducatifs du système éducatif espagnol, la première langue étrangère est l'anglais et la deuxième langue étrangère est le français.

Dans le **système éducatif britannique**, les matières sont enseignées en anglais par des professeurs natifs. Les élèves ont quatre heures de cours de catalan par semaine, une heure de français et une heure d'espagnol.

Diversité culturelle

La diversité culturelle et les droits culturels sont inclus dans les programmes des trois systèmes éducatifs dans le but de promouvoir les droits de l'homme, la tolérance et la non-discrimination dans le milieu scolaire, de faciliter la participation démocratique, de favoriser la cohésion de groupe, de donner la priorité à l'apprentissage des valeurs et des compétences sociales et de promouvoir chez les élèves, dès leur plus jeune âge, une conscience de l'engagement et de la responsabilité.

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Organisation du système éducatif andorran

« Principes de l'action éducative : l'action éducative des niveaux de l'enseignement obligatoire est fondée sur les principes d'une éducation pour la citoyenneté et la culture démocratiques, une éducation inclusive et une éducation plurilingue et pluriculturelle. »

- De façon générale, quelles ont été les difficultés rencontrées pour appliquer les principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Nous ne rencontrons pas de difficultés majeures à cet égard.

Autres mesures générales pertinentes, y compris en matière d'égalité des genres

- | | |
|--|---|
| ☒ X La législation garantit l'égalité des genres dans l'éducation | ☐ Les obstacles qui entravent l'accès à l'éducation des filles enceintes et des jeunes mères ont tous été éliminés pour garantir la continuité de l'enseignement |
| ☒ X Des mesures politiques ont été adoptées en faveur de l'égalité des genres | ☐ Des programmes de réintégration des jeunes mères sont prévus |
| ☐ La planification du secteur éducatif tient compte du genre | ☐ L'accès à des installations sanitaires sûres, adaptées et tenant compte du genre est assuré¹⁸ |
| ☐ Mesures positives ou affirmatives | ☐ Les programmes d'études sont exempts de tout stéréotype ¹⁹ et de tout préjugé |
| ☐ Incitations financières et bourses d'études | ☐ La parité des genres en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) est garantie |
| ☐ Formation (initiale et en cours d'emploi) des enseignants à l'égalité des genres | ☐ La parité des genres dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) est garantie |
| ☐ Formation des enseignants à la lutte contre la stigmatisation ¹⁷ | |
| ☐ Autres : | |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

L'égalité des genres est un sujet interministériel en Andorre qui fait l'objet d'un plan de prévention. Lors de l'année scolaire 2020-2021, les ministères chargés de l'éducation et des affaires sociales ont mis en place le plan de sensibilisation pour l'égalité filles – garçons.

Ce plan offre des orientations dans une perspective sexospécifique qui vise à donner aux professionnels impliqués dans le contexte scolaire des lignes directrices d'action visant à traiter les garçons et les filles dans un plan d'égalité réelle et efficace dans les politiques éducatives et à

¹⁷ « Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them » (« La stigmatisation est une action consistant à traiter injustement une personne ou une chose en les condamnant publiquement », librement traduit du Cambridge Dictionary).

¹⁸ « Les installations sanitaires tenant compte du genre comprennent des toilettes propres, sûres et séparées, l'accès à l'eau et l'enlèvement des déchets » ([UNGEI blog post](#), Gender-sensitive sanitation, 2018).

¹⁹ « Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong » (« Un stéréotype est une idée toute faite que les gens se font de quelqu'un ou de quelque chose, en particulier une idée fausse », librement traduit du Cambridge Dictionary).

éliminer les inégalités entre les sexes qui caractérisent le système social et culturel dans lequel nous vivons.

Les principes d'action sont les suivants : la prévention en tant qu'axe fondamental et transversal, la transversalité entre les sexes, la visibilité des femmes, le respect de la diversité et de l'éducation inclusive et la participation équilibrée des femmes et des hommes. Il établit également un circuit pour la détection et l'intervention dans des cas de violence sexiste et domestique.

Chaque année, des ateliers sont organisés dans l'ensemble des centres éducatifs pour assurer l'égalité des genres et l'autonomisation des filles et des femmes dans et par l'éducation.

Activités organisées tous les ans

- Catalogue d'activités pour sensibiliser les enfants et les adolescents à l'importance de construire une société égalitaire sans violence et sans préjugés sexistes : fiches d'activités en classe, concours de vidéos.
- Pièce de théâtre « Clementina » pour les élèves du primaire (9-10 ans).

Activités mises en place depuis 2024

- Journée des femmes et des filles de science (11 février) : diffusion dans tous les centres éducatifs d'un concours vidéo pour la construction d'un robot.
- Journée de la femme (8 mars) : mise en place et distribution dans les centres éducatifs de six dossiers de femmes qui ont marqué le monde du sport : Wilma Rudolph, Surya Bonaly, Rosie Swale-Pope, Marie-Amélie Le Fur, Esther Vergeer et Annie Cohen Kopchovsky.
- Création d'une banque de ressources pour l'école (primaire et premier cycle du secondaire) en partenariat avec l'Institut Andorran de la Femme et le ministère chargé de l'égalité.

Le plan de prévention pour l'égalité de genre prévoit la création du « référent égalité de l'école » qui a pour fonction d'observer et d'identifier au sein du centre éducatif toute action marquée par une tendance de genre. Chaque référent est appelé à partager, avec ceux des autres établissements scolaires des trois systèmes éducatifs, les actions et les activités mises en place, les données sur l'égalité de genre et les solutions possibles face à certaines situations particulières.

Il y a actuellement 33 référents égalités ce qui représente 94 % des centres éducatifs.

Pendant l'année scolaire 2021-2022, le déploiement du plan a permis de mettre en place des ateliers à partir du collège (13 ans). Pendant l'année scolaire 2022-2023, 1 012 élèves ont participé à ces ateliers, ce qui représente 55 % des élèves de cet âge. Cette année scolaire 2023-2024, 1 292 élèves ce qui représente 75 % des élèves.

- Quelles ont été les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'égalité des genres dans et par l'éducation ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Il s'agit d'une stratégie ambitieuse et structurante qui mérite du temps pour être mise en place.

- L'âge minimum du mariage est-il conforme aux normes internationales (18 ans) ? ²⁰

Veuillez noter que le mariage d'enfants est une pratique discriminatoire car les filles sont souvent nubiles plus jeunes que les garçons. Le mariage d'enfants porte atteinte au droit de l'enfant à l'éducation car les enfants mariés risquent davantage d'abandonner leurs études et les enfants non scolarisés risquent davantage d'être mariés.

☒ **X Oui** ☐ Non

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes et indiquer quelles sont les dérogations à la limite de l'âge légal du mariage en précisant l'âge minimum absolu :

La Loi organique 30/2022 du 21 juillet portant sur la personne et à la famille dispose à l'article 81 que l'âge minimum du mariage est fixé à 18 ans.

Minorités nationales :

Pour mémoire : l'article/paragraphe 5 (1) (c) a de la Convention/Recommandation prévoit les droits des minorités nationales.

- | | |
|---|--|
| ☐ La législation garantit le droit à l'éducation des minorités nationales | ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation interculturelle |
| ☐ Des mesures politiques ont été adoptées pour défendre le droit à l'éducation des minorités nationales | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ²² |
| ☐ L'élaboration des politiques prévoit des consultations avec les communautés locales | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est soutenue |
| ☐ Le droit des minorités nationales d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est garanti par la législation | ☐ L'instruction dans la langue maternelle est garantie pour les minorités nationales |
| ☐ Des normes éducatives ont été élaborées en faveur des établissements d'enseignement administrés par des minorités nationales | ☐ Adaptation des programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage aux besoins des minorités nationales |
| ☐ Les minorités nationales bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ²³ et de tout préjugé |
| ☐ Les minorités nationales bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études | |

²⁰ On notera que selon la Recommandation générale/observation générale conjointe no 31 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et no 18 du Comité des droits de l'enfant sur les pratiques préjudiciables, para. 20 : « à titre exceptionnel, le mariage d'un enfant mature de moins de 18 ans et doté de toutes ses capacités peut être autorisé, à condition que l'enfant ait au moins 16 ans et que la décision soit prise par un juge pour des motifs légitimes exceptionnels définis par la loi et sur la base de preuves de la maturité de l'intéressé et non par soumission aux cultures et traditions ».

²² Supra note 15.

²³ Supra note 16.

☐ Autres²¹ :

L'Andorre n'accueille pas sur son territoire de minorités nationales.

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des minorités ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Peuples autochtones :

- | | |
|--|---|
| ☐ La législation garantit le droit à l'éducation des peuples autochtones | ☐ Les peuples autochtones bénéficient de d'incitations financières et de bourses d'études |
| ☐ Des mesures politiques visent à la promotion du droit à l'éducation des peuples autochtones | ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation interculturelle |
| ☐ L'élaboration des politiques prévoit des consultations avec les communautés locales | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ²⁴ |
| ☐ Le droit des peuples autochtones d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est garanti par la législation | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est soutenue |
| ☐ Des normes éducatives ont été élaborées en faveur des établissements d'enseignement administrés par les peuples autochtones | ☐ L'instruction dans la langue maternelle est garantie |
| ☐ Les peuples autochtones bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Adaptation des programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage aux besoins des peuples autochtones |
| ☐ Autres : | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ²⁵ et de tout préjugé |

L'Andorre n'accueille pas sur son territoire de peuples autochtones.

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

²¹ Voir le [rapport de l'UNESCO](#) « Le droit à l'éducation des minorités : Aperçu des mesures prises par les États lors de la 10e Consultation sur la Convention et la Recommandation de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement », 2023

²⁴ Supra note 15.

²⁵ Supra note 16.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des peuples autochtones ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Populations en déplacement (migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, personnes apatrides et personnes déplacées dans leur propre pays) et populations prises au piège²⁶ :

- | | |
|---|--|
| ☒ X La législation garantit leur droit à l'éducation | ☐ Ces populations bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études |
| ☒ X Des mesures politiques ont été adoptées pour promouvoir leur droit à l'éducation | ☐ Recrutement d'auxiliaires |
| ☒ X Leur intégration dans les écoles ordinaires est garantie | ☐ Des parcours d'apprentissage variés et flexibles ²⁹ sont proposés |
| ☐ Ces populations bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☒ X Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype³⁰ et de tout préjugé |
| ☒ X Les mesures administratives qui entravent leur accès à l'éducation ont toutes été éliminées | ☐ Des programmes d'apprentissage accéléré sont proposés |
| ☐ Des procédures administratives (tests de classement, justificatifs, etc.) ont été mises en place pour surmonter les obstacles administratifs ²⁷ | ☐ Il existe des programmes non formels et/ou d'autres possibilités d'apprentissage |
| ☐ Les enseignants ont une formation suffisante pour assurer l'inclusion de ces populations | ☒ X Les nouveaux élèves bénéficient de cours de langue |
| ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ²⁸ | ☒ X Le multilinguisme et l'éducation interculturelle sont encouragés |
| ☐ Autres : | |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Pour accueillir les enfants **migrants et les réfugiés syriens et ukrainiens**, l'Andorre a mis en place des classes d'accueil.

Dans le **système éducatif andorran**, les nouveaux arrivants âgés de 6 à 12 ans sont scolarisés dans les écoles primaires, et bénéficient pendant deux années scolaires d'un accompagnement et d'un soutien dans le domaine de l'apprentissage de la langue catalane et de la culture de l'Andorre afin

²⁶ « Les populations prises au piège sont celles qui, du fait de leur incapacité à migrer vers des lieux sûrs, restent piégées dans des endroits vulnérables aux impacts des aléas climatiques. » ([L'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation - UNESCO Digital Library](#): L'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation, 2020, p. 2).

²⁷ L'absence de pièces d'identité (papiers d'identité, certificat de naissance, permis de résidence, etc.) ne devrait pas faire obstacle à l'éducation mais il n'en va pas toujours ainsi. Voir : [UNESCO publication: Handbook on the right to education](#), 2018, p. 96.

²⁸ Supra note 15.

²⁹ Supra note 13

³⁰ Supra note 16.

de faciliter leur immersion dans le pays. Par ailleurs, un ensemble d'actions de tutorat (individuelles, en groupes ou sur l'ensemble de la classe) sont mises au point pour renforcer l'accompagnement des nouveaux arrivants de façon à assurer leur bien-être émotionnel, l'implication de la classe et la cohésion du groupe.

En ce qui concerne l'enseignement secondaire, une classe d'accueil a été créée en septembre 2006 pour répondre aux besoins des élèves arrivés âgés de 12 à 16 ans. Ces nouveaux élèves ne restent pas dans cette classe pendant la totalité du temps scolaire : en fonction des apprentissages acquis, ils participent à d'autres cours et ateliers avec leur classe de référence afin de favoriser les relations avec leurs camarades.

Dans le cadre de ce projet, les élèves bénéficient d'un accompagnement afin de pouvoir développer leurs compétences linguistiques, académiques et culturelles, et intégrer l'école ordinaire puis les filières générales ou celles de la formation professionnelle.

Le maintien dans la classe d'accueil dépend du niveau des acquis de chaque élève, le processus d'apprentissage n'étant pas le même pour tous. Il est de 2 ans au maximum.

Dans le **système éducatif espagnol**, chaque centre éducatif doit favoriser l'autonomie pédagogique et d'organisation. Dans le primaire, l'élève est intégré dans la classe et bénéficie d'un accompagnement et d'un soutien pour l'apprentissage de la langue espagnole et/ou catalane qui varie en fonction de ses besoins (le maximum est fixé à 3 heures).

Dans le secondaire : l'enseignant d'espagnol accompagne pendant 5 heures par semaine les élèves primo-arrivants jusqu'à ce qu'ils puissent intégrer le cursus ordinaire. L'enseignant de catalan les prend en charge en petits groupes 4 heures par semaine. Dans son parcours scolaire, l'élève est accompagné d'un élève tuteur qui l'aide à s'intégrer dans l'établissement scolaire.

Dans le système éducatif français, les élèves primo-arrivants sont pris en charge par l'enseignant de français langue étrangère pour deux ou trois séances par semaine hors de la classe. L'enseignant y travaille les premiers éléments de la langue de scolarisation, en lexique et en syntaxe, afin de leur permettre une rapide adaptation à la vie scolaire. Il réalise un suivi personnalisé tout au long de l'année, en fonction des besoins de ces élèves. Il fait régulièrement le point avec l'enseignant de la classe et lui apporte des ressources et des conseils.

Dans la classe, l'enseignant met en place pour cet élève un tutorat mené par un autre élève ayant la même langue maternelle et capable de l'aider à comprendre et à réaliser le travail. Le tutorat diminue progressivement avec le développement de l'autonomie de l'élève.

Dans la classe, cet élève travaille aussi en format numérique sur tablette à partir d'un logiciel commun à toutes les écoles, en lien avec les outils de l'enseignant de français langue étrangère.

En récréation, il est accompagné d'un élève tuteur qui l'aide à s'intégrer aux jeux collectifs.

En maternelle, il n'y a pas de prise en charge par l'enseignant de français langue étrangère, une attention particulière est portée à cet élève dans le cadre de la classe ordinaire avec l'appui de la collaboratrice : groupe de langage, atelier de jeux.

Réfugiés

Le 22 mars 2018, le Parlement andorran a adopté pour la première fois une loi réglementant l'accueil de réfugiés, limité à des circonstances précises : Loi portant sur la protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires, qui est entrée en vigueur le 23 mars 2018.

Dès son approbation le ministère chargé de l'éducation a mis en place un protocole d'accueil des enfants et adolescents réfugiés dans le cadre d'une coordination interministérielle.

Lorsque le ministère chargé des affaires sociales indique la présence de mineurs au sein d'une famille de réfugiés, un entretien est mené pour entamer le processus de scolarisation, l'accompagnement d'un traducteur est assuré si nécessaire.

La structure éducative de l'Andorre composée de différents systèmes éducatifs est présentée à la famille pour qu'elle expose ses préférences, les besoins spécifiques de l'enfant et leur lieu de résidence. Une fois définis ces paramètres, la scolarisation de l'enfant est établie.

Les dispositifs qui accompagnent la scolarisation (transport scolaire, protocole de vaccination, révisions médicales et assurances scolaires) sont de même gérés par le ministère chargé de l'éducation pour les adapter à leurs besoins.

Un suivi est assuré auprès des centres éducatifs ainsi qu'auprès des familles moyennant un questionnaire sur les conditions d'accueil de façon à poursuivre cet accompagnement dans la durée.

Pour appuyer leur scolarisation, des demandes de bourse d'études et de transport scolaire ont été sollicitées et octroyées.

Un soutien supplémentaire a été apporté aux familles ukrainiennes pour leur venir en aide avec la coopérative scolaire pour que les enfants puissent participer aux activités organisées par l'école.

Un comité interministériel formé par les ministères chargés de l'éducation, des affaires sociales, des affaires étrangères, du travail et de l'emploi et de la culture (pour le cours de langue catalane) s'est réuni tous les quinze jours pour le suivi de ces familles de 2019 à 2023.

Élèves ukrainiens scolarisés (2021-2024)

Année scolaire	Primaire	Secondaire inférieur	Secondaire supérieur et formation technique et professionnelle
2021-2022	48	14	2
2022-2023	38	17	2
2023-2024	21	14	1

Source : Ministère des Relations Institutionnelles, de l'Éducation et des Universités

Bourses octroyées aux élèves ukrainiens (2021-2024)

Année scolaire	Bourses octroyées	Montant en €
Année scolaire 2022-2023 (pour 34 élèves)		
Cantine scolaire	33	22 685,60 €
Matériel	34	5 855,56 €
Transport scolaire	14	2 520,00 €
Total	81	31 061,16 €
Année scolaire 2023-2024 (pour 20 élèves)		
Cantine scolaire	19	13 158,70 €
Matériel	19	3 774,02 €

Transport scolaire	10	1 795,16 €
Total	48	18 727,88 €

Source : Ministère des Relations Institutionnelles, de l'Éducation et des Universités

Élèves syriens scolarisés (2021-2024)

Année scolaire	Primaire	Secondaire inférieur	Secondaire supérieur et formation technique et professionnelle
2021-2022	3	1	0
2022-2023	5	1	0
2023-2024	5	1	0

Source : Ministère des Relations Institutionnelles, de l'Éducation et des Universités

Bourses octroyées aux élèves syriens (2021-2024)

Année scolaire	Bourses octroyées	Montant en €
Année scolaire 2021-2022 (pour 2 élèves)		
Cantine scolaire	2	1 195 €
Matériel	2	326,95 €
Transport scolaire	1	215,76 €
Total	5	1 737,71 €
Année scolaire 2022-2023 (pour 2 élèves)		
Cantine scolaire	1	590 €
Matériel	2	240,54 €
Transport scolaire	0	0,00 €
Total	3	830,54 €
Année scolaire 2023-2024 (pour 4 élèves)		
Cantine scolaire	4	1 775,20 €
Matériel	2	310 €
Transport scolaire	2	385,92 €
Total	8	2 471,12 €

Source : Ministère des Relations Institutionnelles, de l'Éducation et des Universités

Sur la législation des personnes réfugiées et les migrants

Loi 4/2018 portant sur la protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires

Andorre, en réponse à la crise humanitaire née du conflit syrien, a adopté cette loi pour des raisons humanitaires et a signé un protocole d'entente avec la Communauté de Sant Egidio pour créer un couloir humanitaire permettant l'arrivée dans des conditions de sécurité des réfugiés.

Dans le but de promouvoir l'intégration et l'insertion sociale de ces personnes et pour renforcer leur autonomie, le ministère chargé des affaires sociales a mis en place en 2018 le Service d'assistance aux personnes réfugiées.

Reconnaissance des qualifications pour les personnes réfugiées

Décret du 17 juin 2020 portant sur l'approbation du règlement pour la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur

La reconnaissance des qualifications des personnes réfugiées ou dans une situation assimilée se fait conformément aux recommandations prévues dans les textes contenus dans la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne comme le prévoit le Décret.

Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype et de tout préjugé

Dans le curricula de l'enseignement primaire et secondaire du système éducatif andorran, le programme de compétences transversales stipule que les quatre premières compétences sont liées à la promotion de l'égalité des chances et de l'inclusion dans l'éducation à savoir :

1. Promouvoir la dignité humaine et les droits de l'homme.
2. Promouvoir la diversité culturelle.
3. Promouvoir la démocratie, la justice, l'équité, l'égalité et la primauté du droit.
4. Ouverture cognitive à la diversité culturelle, à d'autres croyances et visions du monde.

La compétence 3 met l'accent sur le développement des compétences socio-émotionnelles et sur le travail coopératif en tant qu'outils fondamentaux pour établir des relations positives avec soi-même et avec les autres. Dans ce contexte, le travail coopératif devient un élément clé de l'apprentissage, de la responsabilité, de l'engagement, de la gestion de la diversité et de la résolution pacifique des conflits par le dialogue et la négociation.

Pour parvenir à une interaction et à une coexistence pacifique dans une société fondée sur des valeurs éthiques et démocratiques, il est essentiel de développer chez les élèves des compétences telles que la gestion des émotions, la connaissance de soi, l'empathie et l'affirmation de soi. Ces compétences permettent le dialogue, la négociation et la construction de règles explicites et claires qui favorisent la liberté, l'égalité et la solidarité.

- Des mesures spécifiques ont-elles été adoptées pour les personnes déplacées en raison du changement climatique ?

☐ Oui ☒ **X Non**

- Veuillez préciser :

Cette casuistique ne s'applique pas en Principauté d'Andorre.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes apatrides et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Nous n'avons pas sur notre territoire national de demandeurs d'asile, de personnes apatrides et de personnes déplacées.

Personnes handicapées :

- | | |
|--|---|
| ☐ La législation garantit leur droit à l'éducation | ☐ Les enseignants des établissements ordinaires suivent une formation spécifique sur le handicap |
| ☐ Des mesures politiques ont été adoptées pour promouvoir leur droit à l'éducation | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ³¹ |
| ☐ Leur inclusion dans les écoles ordinaires est garantie | ☐ X Recrutement d'auxiliaires |
| ☐ Les écoles spéciales font office de centres de ressources pour les écoles inclusives | ☐ X Adaptation des programmes et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage |
| ☐ Mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ³² et de tout préjugé |
| ☐ Les personnes handicapées bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études | ☐ Adaptation de l'infrastructure scolaire et du matériel pédagogique |
| ☐ Autres | |

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

L'inclusion scolaire des élèves porteurs de handicap dans la Principauté d'Andorre est régie par la loi portant sur l'éducation de 1993, qui vise à garantir un accès équitable à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur niveau de capacité ou le choix entre les trois systèmes éducatifs publics (français, espagnol ou andorran).

La loi garantit l'accès à une éducation de qualité adaptée aux besoins individuels de chaque enfant, conformément aux principes de l'inclusion.

Les centres éducatifs élaborent des plans d'inclusion individuels pour les élèves porteurs de handicap, en collaboration avec les parents, les enseignants et les professionnels spécialisés. Ces plans définissent les soutiens et les adaptations nécessaires pour permettre à chaque élève de participer pleinement à la vie scolaire.

Les centres éducatifs peuvent fournir une gamme de soutiens spécialisés pédagogiques et sociosanitaires aux élèves porteurs de handicap, tels que des aides pédagogiques, des adaptations de matériel, des services de soutien individuel ou des aménagements physiques pour faciliter l'accès aux bâtiments et aux installations.

L'inclusion scolaire en Andorre implique souvent une collaboration étroite entre les responsables des trois systèmes éducatifs, le ministère chargé de l'éducation, les services de santé, les services sociaux et d'autres organismes gouvernementaux pour assurer une approche holistique du soutien aux élèves porteurs de handicap.

Afin d'améliorer la qualité de l'éducation, à partir de 2013, le système éducatif andorran a renouvelé son modèle d'enseignement en se centrant sur une approche par compétences et sur un apprentissage coopératif.

³¹ Supra note 15.

³² Supra note 16.

En effet, le droit à l'éducation pour tous les enfants, qu'ils soient ou non en situation de handicap est un droit fondamental. Pour garantir un cadre d'apprentissage efficace, inclusif et exempt de violence, le ministère chargé de l'éducation dispose d'un ensemble de services qui veillent sur la qualité de l'éducation en soutenant les centres éducatifs et en les encadrant.

Palette de services :

Des personnels spécialisés ainsi que des ressources matérielles sont mis à disposition des établissements scolaires afin de soutenir les projets d'inclusion des élèves porteurs de handicap : éducateurs spécialisés ; assistants spécialisés ; ressources en matériel pédagogique ; ressources technologiques.

- Validation et supervision de l'application de projets pour l'inclusion des élèves porteurs de handicap dans les établissements scolaires.

- Mise à disposition d'espaces pour l'intervention des professionnels médicaux qui travaillent dans le cadre scolaire.

- Suivi de la mise à disposition de ressources spécialisées pour les centres éducatifs.

- Le principe d'inclusion est l'une des caractéristiques de l'enseignement en Andorre. Depuis de nombreuses années, le ministère chargé de l'éducation fait de nombreux efforts pour assurer la scolarisation et la formation des élèves en situation de handicap dans les écoles ordinaires.

Budget et pourcentage d'élèves porteurs de handicap dans les écoles ordinaires et établissements spécialisés (2021-2023)

Année	2021	2022	2023
Pourcentage d'élèves porteurs de handicap dans les écoles ordinaires	3,87 %	4,69 %	3,22 %
Pourcentage d'élèves porteurs de handicap dans les établissements spécialisés	0,11 %	0,07 %	0,04 %
Budget alloué	3 789 099 €	4 301 681 €	5 384 740 €

Source : Ministère des Relations Institutionnelles, de l'Éducation et des Universités

La législation garantit le droit à l'éducation des personnes porteuses de handicap

Loi organique portant sur l'éducation de 1993

« Titre I. Principes généraux

Article 1.1. Toute personne a le droit d'accéder à l'enseignement obligatoire qui lui permette de développer sa propre personnalité, à se former en tant que citoyen et à participer au développement du pays.

Article 4 1. L'éducation de base est obligatoire et gratuite pour tous les habitants, les citoyens et les étrangers ayant une résidence légale, aux niveaux scolaires fixés par l'article 7 de la présente loi. L'État garantit ce droit à travers les écoles publiques.

Article 8. La prise en compte des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers sera régie par le principe d'intégration. »

Loi de 17-10-2002 portant sur les garanties des droits des personnes handicapées

«Article 14. Éducation

1. L'égalité des chances pour les enfants, les jeunes et les adultes porteurs de handicap d'accéder à l'éducation dans des classes ordinaires est reconnue, dans les termes établis dans les règles pour le développement du droit constitutionnel à l'éducation, et en particulier :

a) La scolarisation obligatoire et gratuite, qui comprend l'enseignement primaire et secondaire, de 6 à 16 ans, bien qu'ils aient le droit d'être scolarisés à partir de 3 ans, si les parents ou les tuteurs le demandent, et cela peut être prolongé jusqu'à l'âge de 18 ans pour finaliser l'enseignement secondaire. Le droit à la gratuité est garanti à travers les centres éducatifs publics.

c) Une orientation scolaire et professionnelle.

Les élèves porteurs de handicap sont intégrés à l'école ordinaire, sauf dans les cas où la gravité du handicap ou une autre situation exceptionnelle rend ceci impossible, dans ce cas cela doit se faire de la manière établie aux sections IV et V de cet article.

Pour ce qui est de la scolarisation des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, les directives suivantes doivent être respectées :

L'éducation spéciale s'entend comme un soutien pédagogique dans le cadre de l'enseignement ordinaire, qui comprend l'ensemble des programmes, des services et, en général, les actions de soutien indispensables pour répondre aux besoins éducatifs de ces élèves.

Les objectifs pédagogiques de ces élèves doivent être les mêmes que pour le reste des élèves et l'enseignement doit être adapté à leurs caractéristiques. Pour cela, ils ont le droit de bénéficier de programmes éducatifs individualisés élaborés par des enseignants de l'éducation ordinaire avec la participation des responsables de l'éducation spéciale et des parents ou tuteurs. »

Décret du 3-12-2008 portant sur la réglementation de la scolarisation des élèves porteurs de handicap dans les centres publics d'enseignement ordinaire

« Objectif, destinataires, définitions et principes généraux.

Article 1. Objectif

Ce décret régit la réponse éducative spécifique requise pour la scolarisation des élèves porteurs de handicap dans les centres publics d'enseignement ordinaire. »

Loi 27/2017, du 30 novembre, portant sur les mesures urgentes pour l'application de la Convention portant sur les droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006

« Article 24. Éducation

Les personnes en situation de handicap ont droit à une éducation dans tous les domaines tout au long de leur vie. »

Convention entre la Fondation Privée Notre-Dame de Meritxell /Gouvernement d'Andorre/ Caisse Andorrane de Sécurité Sociale approuvée le 26 mars 2013

Une convention de collaboration est établie entre la Fondation Privée Notre-Dame de Meritxell, le Gouvernement d'Andorre et la Caisse Andorrane de Sécurité sociale pour réglementer la prise en charge globale (sociale, éducative, sanitaire et sociosanitaire) des personnes en situation de handicap résidant en Andorre.

Décret du 23-12-2020 portant sur la réglementation des mesures spécifiques pour les épreuves officielles du ministère chargé de l'éducation

Le texte porte sur l'adaptation des mesures spécifiques pour l'accès aux épreuves officielles du ministère chargé de l'éducation.

Il s'agit de mesures d'adaptation pour répondre à la diversité des candidats qui ont des troubles d'apprentissage, ou qui sont porteurs de handicap (visuel, auditif, physique, mental, de déficience spécifique du langage de grade III) ou se trouvent dans des situations telles que : maladie de longue durée, maladie dégénérative ou minoritaire, hospitalisation, etc.

Décret 277/2022, du 4-7-2022, modifiant le décret du 10-6-2004 portant sur l'approbation du règlement de la Commission nationale d'évaluation (CONAVA) et établissant des critères et des barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des déficiences et des handicaps

La Commission nationale d'évaluation (CONAVA) est l'organisme technique et public national chargé d'évaluer les personnes susceptibles de souffrir d'un certain type de handicap et de déterminer leur accès aux programmes et/ou services, ainsi qu'aux prestations destinées aux personnes handicapées. Une personne en situation de handicap se voit attribuer ce statut lorsqu'elle a été évaluée par la CONAVA, et elle obtient un degré de déficience de 33 % ou plus.

La CONAVA se réunit une fois par mois pour évaluer si les demandes émises par les parents ou les tuteurs légaux des élèves correspondent à un taux de handicap de 33 % ou plus.

Si la réponse de la CONAVA n'est pas favorable, l'élève poursuit sa scolarité à l'école ordinaire avec l'accompagnement et les adaptations proposés par le centre éducatif.

Si la réponse est favorable l'élève est intégré au programme PROGRÉS (Service qui fournit et gère, en accord avec les commissions de scolarisation du ministère chargé de l'éducation, un soutien éducatif et thérapeutique aux élèves porteurs de handicap). Ensuite, l'école procède à une évaluation des soutiens spécialisés dont l'élève aura besoin. Cette évaluation doit être validée auprès de l'équipe pédagogique qui accompagne l'élève. En cas de besoin un soutien sociosanitaire spécialisé peut aussi être apporté (orthophonie, kinésithérapie, ergothérapie).

Ces mesures ne sont pas détaillées dans les programmes scolaires.

Loi 21/2021 du 15 juillet modifiant la loi 17/2018 du 26 juillet portant sur l'organisation du système éducatif andorran

La loi stipule le principe de non-discrimination des élèves.

« 3.11. Garantir l'égalité des chances et la non-discrimination en favorisant l'inclusion des élèves et en tenant compte de leur diversité.

Article 7.9. Les principes de base sont :

L'inclusion de tous les élèves en répondant à leurs besoins éducatifs grâce à la différenciation pédagogique. »

Décret 425/2022, du 19-10-2022, portant sur le Règlement pour la scolarisation des élèves sous le format non présentiel dans un centre éducatif du système éducatif andorran

« Article 1. Objet

Ce décret a pour objet d'encadrer la scolarité des élèves qui, pour des raisons justifiées, ne fréquentent pas un centre éducatif en présentiel.

Article 5. Accompagnement pédagogique

Le ministère chargé de l'éducation doit garantir que les élèves qui suivent une scolarité en distanciel reçoivent le soutien pédagogique approprié qui doit leur permettre de poursuivre leur processus de formation. »

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des personnes handicapées ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Pas de difficultés majeures rencontrées.

Étudiants issus de familles pauvres :

☐ **Incitations financières et bourses d'études d'aide à la scolarisation**

☐ Les transports, les repas et le matériel pédagogique sont subventionnés ou fournis à titre gratuit même une fois la scolarité obligatoire achevée

☐ Mesures d'action positive ou affirmative

☐ Autres :

☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation³³

☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype³⁴ et de tout préjugé

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Bourses d'études d'aide à la scolarisation

L'Andorre dispose depuis longtemps d'un système de bourses. Par le biais du ministère chargé de l'éducation, le Gouvernement octroie chaque année des bourses aux élèves andorrans et à ceux qui résident dans le pays. Les bourses sont un complément de l'enseignement préprimaire jusqu'aux études supérieures et sont définies dans la loi. Les bourses permettent d'aider la population scolarisée.

Les différentes aides prévues par la loi portant sur l'aide aux études permettent de couvrir les besoins des enfants en fonction de leur niveau d'études.

³³ Supra note 15.

³⁴ Supra note 16.

Bourses octroyées (2021-2024)

Année scolaire	Bourses octroyées	Montant en €
Année scolaire 2021-2022 (1 508 élèves)		
Cantine scolaire	1 359	876 526,17 €
Matériel	1 344	256 113,05 €
Transport scolaire	657	136 370,19 €
Total	3 360	1 269 009,41
Année scolaire 2022-2023 (1 564 élèves)		
Cantine scolaire	1 406	961 288,83 €
Matériel	1 468	280 622,15 €
Transport scolaire	305	49 860,00 €
Total	3 179	1 291 770,98 €
Année scolaire 2023-2024 (1 541 élèves)		
Cantine scolaire	1 421	1 010 933,80 €
Matériel	1 417	277 892,91 €
Transport scolaire	295	51 376,18 €
Total	3 133	1 340 202,89 €

Source : Ministère des Relations Institutionnelles, de l'Éducation et des Universités

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des étudiants issus de familles pauvres ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Pas de difficultés majeures rencontrées.

2. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du droit à l'éducation à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement

2.1 Éducation et protection de la petite enfance

Pour mémoire : l'éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) ne sont pas explicitement prévues dans la Convention/Recommandation. Cependant, la communauté internationale a pris progressivement conscience au fil des ans de l'importance de l'EPPE. Le Comité des droits de l'enfant a initialement reconnu que « le droit à l'éducation durant la petite enfance commence à la naissance » (Observation générale n° 7). Le Cadre d'action et de coopération adopté à Moscou en 2010 a explicité ce droit³⁵, de même que, plus récemment, la Déclaration de Tachkent et engagements à l'action pour

³⁵ Le Cadre de Moscou déclare que « L'EPPE fait partie du droit à l'éducation et constitue le fondement principal pour un développement humain holistique ».

la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance³⁶. Dans le contexte actuel de l'agenda Éducation 2030, les États se sont engagés, au titre de la cible 4.2, à « offrir au moins une année d'éducation préprimaire gratuite et obligatoire ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir l'accès à une EPPE de qualité (plusieurs réponses possibles) :

- | | |
|---|--|
| ☐ Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont gratuits | ☒ Les services d'EPPE tiennent compte du fait que le développement cognitif et social, l'apprentissage fondamental, la prise en la charge responsable, la nutrition, la santé, la sécurité, la protection et le jeu sont une nécessité pour l'enfant. |
| ☒ Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont d'un coût abordable | |
| ☒ L'accès aux services d'EPPE est exempt de toute discrimination | |

- Veuillez apporter des précisions sur les mesures prises :

Les services d'EPPE tiennent compte du fait que le développement cognitif et social, l'apprentissage fondamental, la prise en la charge responsable, la nutrition et la santé sont une nécessité pour l'enfant

Éducation et la protection de la petite enfance et de l'enfance (EPPE)

La Loi organique portant sur l'éducation de 1993 fixe la scolarité obligatoire et gratuite de 6 à 16 ans et établit que tous les enfants ont le droit d'être scolarisés à partir de 3 ans. En Andorre, la scolarisation est facultative dès l'âge de 3 ans, toutefois, plus de 90 % des enfants recensés, entre deux ans et demi et six ans, sont scolarisés.

Dans les classes du préprimaire des trois systèmes éducatifs, il y a un/e assistant/e maternelle qui joue un rôle clé dans la tâche éducative de la petite enfance et constitue un élément fondamental de la communauté éducative, pour un fonctionnement correct et la qualité des services offerts par les écoles.

La Convention relative aux droits de l'enfant est le premier instrument juridique international qui énonce toute la panoplie des droits de l'homme, civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. Tous les droits reconnus dans la Convention sont inhérents à la dignité humaine et au développement harmonieux de chaque enfant. La Convention protège les droits des enfants en fixant des normes en matière de soins de santé, d'éducation et de services juridiques, civils et sociaux.

En acceptant d'honorer les obligations stipulées dans la Convention, en la ratifiant en 1995, la Principauté d'Andorre s'est engagée à défendre et à garantir les droits des enfants, ainsi qu'à répondre de ces engagements devant la communauté internationale. Les États parties à la Convention sont tenus de concevoir et de mettre en œuvre des mesures et des politiques qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

La petite enfance dispose aussi d'un plan de santé qui regroupe les projets en matière de santé que les écoles mettent en place, ainsi que la liste des ressources qui sont mises à leur

³⁶

Par laquelle les États s'engagent à « renforcer les cadres politiques et juridiques pour faire en sorte que le droit à l'éducation inclue l'EPPE ».

disposition, soit par le ministère chargé de l'éducation, soit par d'autres organismes sous la supervision des ministères chargés de l'éducation, de la santé et des affaires sociales.

Le ministère chargé de la santé a mis en place une Stratégie Nationale pour la Nutrition, le Sport et la Santé qui s'initie dès la petite enfance et dont l'objectif est de développer et de mener à terme des actions (publication de guides adressés à des publics cible, organisation de la journée du sport pour tous, organisation de conférences, etc.) qui visent à promouvoir l'acquisition progressive d'habitudes alimentaires saines et la pratique régulière d'une activité physique.

Les projets mis en place par les trois systèmes éducatifs pour encadrer la petite enfance doivent doter les enfants de compétences orientées à la consécution de bien-être physique, mental et social.

Crèches

Le 11 mai 1995, le Gouvernement d'Andorre a adopté la Loi portant sur les crèches et le 30 novembre 1995 et le Règlement portant sur les crèches. La gestion des accueils collectifs (crèches) est principalement réalisée par les municipalités (*Comuns*).

Le ministère chargé des affaires sociales a la charge de l'inspection des crèches publiques et privées (contrôle des diplômes et de la formation du personnel et des projets pédagogiques).

Une équipe du ministère chargé des affaires sociales participe aux commissions chargées des agréments aux personnes qui prennent en charge des enfants à domicile.

L'équipe assure la prévention et fait le suivi des suspicions de maltraitance.

Dans le secteur public, plusieurs types de services ont été aménagés :

- Crèches et services extrascolaires (communes).
- Écoles maternelles des trois systèmes éducatifs.
- Bourses.
- Aides matérielles.
- Suivi et accompagnement éducatif auprès des enfants et des parents en difficulté par les services de l'enfance (communes et gouvernement).

Dans le secteur privé les services sont les suivants :

- Crèches et services extrascolaires (centres d'accueil collectif et garde à domicile).
- École maternelle.

Dans le secteur des ONG les services sont :

- Crèches et services extrascolaires.
- Aides matérielles.

- Accompagnement éducatif auprès des enfants et des parents en difficulté.

Le ministère chargé des affaires sociales inspecte une fois par an les crèches communales ou privées. Les ministères chargés de l'industrie et de la santé font aussi des inspections annuelles dans leur domaine de compétence afin de veiller au bon fonctionnement et à l'accomplissement de la réglementation en vigueur.

Programme de placement familial

Le placement dans la famille étendue est la première possibilité envisagée lorsque l'enfant ne peut pas être pris en charge par ses parents et doit être séparé de son milieu familial. Dans un premier temps, la famille étendue ou d'accueil fait l'objet d'une évaluation pour vérifier que l'enfant bénéficiera d'un environnement favorable pour son développement psychoaffectif. Une fois l'enfant placé, la famille bénéficie d'un suivi, d'un soutien et d'une aide financière.

Le placement familial existe depuis 1991. L'objectif est d'offrir une famille à l'enfant qui doit être temporairement séparé de sa famille biologique. Cette mesure de protection de la petite enfance et de l'enfance est engagée lorsque l'autorité judiciaire confie l'enfant à la direction des services sociaux et que celle-ci considère que le placement dans une famille est la mesure de protection la mieux adaptée à la situation de l'enfant.

Centre Résidentiel d'Action Éducative (CRAE)

Le Centre Résidentiel d'Action Éducative (CRAE) est le seul centre en Andorre qui accueille des enfants de 0 à 18 ans. Cet établissement a une capacité de 20 enfants dont 2 bébés et 1 enfant ayant des difficultés de mobilité. Ce centre accueille des enfants de tout âge, et est, par conséquent, divisé en différents groupes selon l'âge. Les dimensions en font une structure familiale. Tous les enfants ont un tuteur désigné afin de mettre au point une attention individualisée, d'élaborer un projet avec chaque enfant, et de faire le suivi et l'évaluation qui en découlent.

Actuellement deux appartements de huit places chacun sont à disposition pour des adolescents de 12 à 18 ans.

Le CRAE propose plusieurs types de programmes de protection au mineur : certains enfants y résident (y compris des enfants en bas âge), certains n'y vont que pendant la journée, certains y vont pour une urgence ou autres besoins.

La finalité du centre est d'accueillir des enfants en situation de risque selon l'article 86 de la Loi organique 14/2019 portant sur les droits des enfants et des adolescents. Le CRAE se doit de veiller à la protection de l'enfant et à la garantie de ses droits.

Le centre doit couvrir les besoins de l'enfant, afin que son développement soit harmonieux et global, en tenant compte de son opinion et de sa participation. Le centre doit également veiller au respect de l'intimité et à la confidentialité des données personnelles de l'enfant qu'il accueille. Il doit garantir sa formation, lui permettre la pratique de sa religion, les visites chez sa famille et la pratique d'activités de sport et de loisir.

Les enfants qui y sont admis, font quotidiennement plusieurs activités afin d'atteindre les objectifs marqués. Outre ces activités spécifiques, il leur est proposé un ensemble d'activités communes qui font partie de la vie quotidienne au centre. Ces activités s'inscrivent dans le domaine de la santé, l'alimentation, l'hygiène, l'autonomie et la

responsabilité, la formation scolaire, la formation et l'orientation professionnelle, les jeux et les loisirs et le domaine socio-familial.

La protection de l'enfant implique normaliser au maximum sa situation personnelle. À partir des étapes de socialisation, ils continuent d'être scolarisés dans leur centre éducatif d'origine ou ils sont scolarisés dans une école proche de leur lieu de résidence s'ils sont déscolarisés. L'accès et la participation à des activités et des sports extrascolaires ou des colonies de vacances pendant l'été sont encouragés.

Nombre d'enfants en accueil au CRAE (2021-2024)

Années	Nombre d'enfants au CRAI
2021	34
2022	41
2023	40
2024	29

Source : Ministère chargé de l'enfance. Les données de 2024 sont arrêtées au mois d'avril 2024

Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont d'un coût abordable

La loi 6/2014 du 24 avril portant sur les services sociaux et sociosanitaires établit que les communes peuvent contribuer à garantir que les personnes ou les familles qui ne disposent pas de ressources suffisantes puissent recevoir une aide financière. Les mairies évaluent si les familles peuvent bénéficier d'une prestation socio-économique pouvant couvrir partiellement ou totalement le coût financier de la crèche. Pour certaines situations familiales, ces prestations financières sont complétées par celles du ministère chargé des affaires sociales.

Pour ce qui est des crèches privées, les familles qui en ont besoin après l'étude de leur dossier peuvent recevoir une aide financière pour y accéder. Le paiement de la crèche peut être entièrement ou partiellement pris en charge par le ministère chargé des affaires sociales.

Années	Aides accordées à l'enfance nombre et montant
2023	61 857,73 € (82 aides)
2024	33 461,12 € (24 aides)

Source : Ministère chargé de l'enfance. Le montant inclut les crèches, les activités périscolaires et les renforts scolaires. Les données de 2024 sont arrêtées au mois d'avril 2024

Les services d'EPPE tiennent en compte la sécurité et la protection de la petite enfance

La protection de la petite enfance passe par la création d'un plan de prévention et de protection de l'enfance piloté par l'équipe spécialisée de la protection de la petite enfance et de l'enfance. Le but est d'instaurer un réflexe de vigilance pour la petite enfance, en renforçant le système d'alerte, de contrôle et de suivi des suspicions de maltraitance au sein des lieux d'accueil.

Cette équipe interdisciplinaire composée de travailleurs sociaux, de psychologues et d'éducateurs sociaux a pour objectif d'assurer la protection de tous les enfants en danger. Sa mission est de prévenir et détecter précocement les situations de danger potentiel. Elle est chargée d'émettre un diagnostic global de l'enfant, en tenant compte du danger ou des risques de danger constatés, et, si cela s'avère nécessaire, d'en informer la commission technique de protection au mineur. Les mesures de protection sont adaptées à chaque cas. Bien que la priorité soit donnée au maintien des enfants dans le cadre familial par la mise en place de suivis socio-éducatifs et psychologiques, certains enfants doivent être temporairement séparés de leur milieu familial. Dans ce cas, l'EEPI traite le dossier dans la perspective d'un retour de l'enfant dans sa famille, en évitant, dans la mesure du possible, une séparation traumatisante et la perte de contact, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dispositions juridiques pertinentes : règlements et protocoles sur la sécurité et la protection de la petite enfance

Convention du Conseil de l'Europe portant sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels ratifiée par l'Andorre en 2014

« Art. 35 : Auditions de l'enfant.

- Que les auditions se déroulent sans délais non justifiés.
- Que les auditions de l'enfant se déroulent, le cas échéant, dans les locaux conçus ou adaptés dans ce but.
- Que les auditions de l'enfant soient réalisées par des professionnels formés à cet effet.
- Que le nombre d'auditions soit limité au minimum possible.
- Que les auditions de la victime ou du témoin mineur puissent être enregistrées et que cet enregistrement puisse être utilisé comme preuve juridique. »

Loi organique 14/2019 portant sur les droits des enfants et des adolescents

La loi ordonne la mise en œuvre de protocoles de notification ou de déclaration de faits, ainsi que de protocoles d'action et de collaboration pour définir la procédure à suivre en cas de preuve ou de suspicion d'une situation de risque.

« Article 22 : Intervention dans les procédures judiciaires et de médiation.

L'intervention doit être réalisée dans un environnement favorable et dans des conditions permettant de tenir compte de l'âge des enfants et des adolescents, ainsi que leur degré de maturité.

Les professionnels qui interviennent doivent recevoir une formation spécialisée. »

Cadre juridique de la création du protocole PAI (procédure d'action immédiate) dans la Loi organique 14/2019 portant sur les droits des enfants et des adolescents

« Article 75. Mesures visant à éviter la victimisation secondaire dans les procédures judiciaires.

Les déclarations et l'obtention de preuves ne doivent pas amener à une victimisation secondaire.

La déclaration des enfants et des adolescents peut être réalisée en évitant la confrontation visuelle avec l'accusé afin de réduire ou éviter les dangers qui pourraient s'ensuivre.

Le juge ou le tribunal peut ordonner l'utilisation de tout moyen technique pour mener à bien la déposition, y compris tout moyen permettant d'enregistrer et de reproduire le son et l'image tant que la contradiction des parties est assurée.

Art. 76. Équipements pour prévenir la victimisation secondaire.

Le ministère chargé des affaires sociales doit mettre en place un équipement public pour que la déposition puisse avoir lieu sans victimisation secondaire des enfants et des adolescents victimes ou victimes potentielles, ou témoins de maltraitance. »

Cadre juridique de la création du protocole PAS (Protocole de notification et d'action sociale des situations à risque des enfants et adolescents) dans la Loi organique 14/2019 portant sur les droits des enfants et des adolescents

« Article 67. Coordination efficace contre la maltraitance

Les administrations doivent établir les mécanismes de coordination nécessaires pour garantir une coopération efficace dans la prévention, la détection, la notification et l'orientation des cas de maltraitance des enfants et des adolescents.

Article 69. Notification par les citoyens

Les citoyens ayant connaissance ou ayant des soupçons fondés d'une situation de manque de protection et notamment de situation de risque ou d'impuissance dans laquelle se trouvent un enfant ou un adolescent doivent en faire part.

Le ministère chargé des affaires sociales doit mettre en place une ligne téléphonique, ainsi que les moyens et applications télématiques qui permettent la collaboration des citoyens dans la notification de situations ou de situations possibles de manque de protection, et en particulier des situations de risque ou d'impuissance, dans lesquelles peuvent se retrouver les enfants et les adolescents.

Article 70. Notification et saisine par les professionnels

Tous les professionnels qui, en raison de leur profession ou de leur fonction, ont des connaissances ou des soupçons fondés d'une situation de manque de protection doivent la notifier ou la signaler aux organismes compétents selon les protocoles établis.

Les professionnels et les autorités doivent fournir les informations et la documentation relatives à l'enfant ou à l'adolescent. »

Décret du 11-11-2020 portant sur le règlement régissant la procédure d'action immédiate en cas de preuves ou de suspicion fondée d'abus, agression sexuelle ou maltraitance physique grave contre des enfants et des adolescents

La mise à jour de ces protocoles d'action en cas d'enfants à risque a été achevée par ce décret contenant le Protocole de notification et d'action sociale des situations à risque des enfants et adolescents (ci-après PAS) ainsi que le Protocole d'action immédiate en cas de preuves ou de soupçons fondés d'abus, d'agressions sexuelles ou de violences physiques à l'encontre d'enfants et d'adolescents (ci-après PAI).

Le protocole PAS a pour objet d'organiser et d'unifier les critères de détection et de préciser une procédure de notification, d'orientation et d'intervention rapide et efficace, applicable dans les situations de risque ou d'impuissance.

Le protocole PAI vise à définir la relation, la coordination et la procédure d'action entre les administrations et les professionnels qui interviennent dans des situations de violence physique, de maltraitance ou d'agression sexuelle dans le but de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent par leur attention et leur intervention (individualisée, spécialisées, minimales et prioritaires), réduire leur victimisation secondaire et garantir leur rétablissement physique et émotionnel.

Protocoles PAS (2021-2024)

Années	Nombre de protocoles PAS
2021	84
2022	89
2023	112
2024	72

Source : Ministère chargé de l'enfance. Les données de 2024 sont arrêtées au mois d'avril 2024

Protocoles PAI (2021-2024)

Années	Nombre de protocoles PAI
2021	18
2022	16
2023	13
2024	9

Source : Ministère chargé de l'intérieur. Les données de 2024 sont arrêtées au mois d'avril 2024

- L'enseignement préprimaire est-il obligatoire et gratuit ?

- ☐ L'enseignement préprimaire est obligatoire. Veuillez indiquer l'âge de la scolarisation et la durée de l'enseignement à ce niveau :

L'enseignement préprimaire n'est pas obligatoire mais il est gratuit de 3 à 6 ans. La durée est de 3 ans dans les trois systèmes éducatifs. Voir plus de détails à la question 2.2.

- ☐ L'enseignement préprimaire n'est pas obligatoire.
- ☐ L'enseignement préprimaire est gratuit pour tous. Veuillez indiquer la durée de l'enseignement et préciser dans quelle mesure il est proposé à titre gratuit :

L'enseignement préprimaire est gratuit de 3 à 6 ans. Il accueille aussi les enfants qui atteignent l'âge de trois ans pendant l'année scolaire. Il est fréquenté par la quasi-totalité des enfants dès l'âge de 3 ans.

- ☐ L'enseignement préprimaire n'est pas gratuit.

- Veuillez énumérer les lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'éducation et de la protection de la petite enfance et de l'enseignement préprimaire ?

- | | |
|--|--|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Nombre insuffisant d'éducateurs ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Programmes de qualité médiocre | ☐ Manque de soutien de la part des familles |
| ☐ Autres : | |

Pas de difficultés majeures rencontrées dans l'enseignement préprimaire si ce n'est la baisse de la natalité qui implique à moyen et long terme la baisse du nombre d'élèves, la fermeture de classes et la baisse d'investissements dans les crèches et les écoles.

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2.2 Enseignement primaire et secondaire

Pour mémoire : l'article/paragraphe 4 (a) de la Convention/Recommandation prévoit l'enseignement primaire et secondaire universel. Dans le contexte de l'agenda Éducation 2030, la cible 4.1 appelle les États à assurer « 12 années d'enseignement primaire et secondaire gratuit, financé par des fonds publics, inclusif, équitable et de qualité, dont au moins 9 années seraient obligatoires pour tous les enfants ».

Enseignement primaire

- Veuillez indiquer la durée de l'enseignement primaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau :

La réalité géographique, historique et institutionnelle de la Principauté d'Andorre a tissé une structure éducative singulière. En Andorre, trois systèmes éducatifs publics cohabitent jusqu'au baccalauréat : l'enseignement andorran, qui dépend du gouvernement andorran ; l'enseignement espagnol, laïque et congréganiste, qui dépend de l'Administration espagnole ; et l'enseignement français, qui dépend directement de l'État français et qui suit les programmes d'enseignement du Ministère de l'Éducation nationale français.

Ces trois systèmes éducatifs ont pour principe fondamental d'assurer l'admission de toute personne sans distinction d'origine, de religion, de sexe, d'ordre politique et idéologique. Il existe également deux écoles privées, *Agora International School* qui enseigne le programme du système éducatif espagnol (en anglais) et depuis 2018 le *British College of Andorra* qui est basé sur le programme national de l'Angleterre et du Pays de Galles.

Dans le système éducatif andorran

Le système éducatif andorran dépend directement de l'Andorre et accueille les élèves du préprimaire au lycée général et technique. Les programmes sont ceux mis en place par le ministère andorran de l'éducation.

L'enseignement secondaire à l'École Andorrane est obligatoire et gratuit pour les élèves de 12 à 16 ans.

L'enseignement secondaire supérieur de 16 à 18 ans est gratuit et non obligatoire.

La formation professionnelle est gratuite et non obligatoire. Elle est organisée en programmes de formation de durée variable et comprend des études de diplôme d'enseignement professionnel et le baccalauréat professionnel.

Dans le système éducatif français

Le système éducatif français en Andorre dépend directement de la France et accueille les élèves du préprimaire au lycée. Ses programmes sont ceux mis en place par le ministère français chargé de l'éducation.

L'enseignement secondaire inférieur (collège) est obligatoire et gratuit pour les élèves d'11 à 15 ans.

L'enseignement secondaire supérieur (lycée) est gratuit pour les élèves de 15 à 18 ans. À l'issue du collège, les élèves peuvent poursuivre leur scolarité dans le lycée d'enseignement général ou technologique et professionnel.

Les relations entre l'Andorre et la France sont régies par une Convention en matière d'enseignement (2014).

Dans le système éducatif espagnol

Le système éducatif espagnol en Andorre dépend directement de l'Espagne et accueille les élèves du préprimaire au lycée. Ses programmes sont ceux mis en place par le ministère espagnol chargé de l'éducation.

L'enseignement secondaire obligatoire (ESO) est obligatoire et gratuit. Il se compose de quatre niveaux pour les élèves de 12 et 16 ans.

L'enseignement secondaire supérieur de 16 à 18 ans est gratuit et non obligatoire. Il prépare les élèves au baccalauréat.

Les relations entre l'Andorre et l'Espagne sont régies par une Convention en matière d'éducation (2007).

Durée de l'enseignement primaire

Dans le système éducatif andorran et espagnol (enseignement public) : de 6 à 11 ans. 6 ans.

Dans le système éducatif français (enseignement public) : de 6 à 10 ans. 5 ans.

- L'enseignement primaire est-il obligatoire et gratuit ?

☐ L'enseignement primaire est obligatoire.

☐ L'enseignement primaire n'est pas obligatoire.

☐ L'enseignement primaire est gratuit.

☐ L'enseignement primaire n'est pas gratuit.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Loi 17/2018 portant sur l'organisation du système éducatif andorran

« Article 9. L'éducation préobligatoire assure l'éducation des enfants et reconnaît également la responsabilité fondamentale des parents ou tuteurs.

Article 10. L'enseignement préobligatoire comprend le niveau d'éducation de la maternelle et accueille les enfants qui atteignent l'âge de trois ans avant la fin de l'année scolaire. »

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement primaire ?

☐ Accès limité

☐ Problèmes d'équité et d'inclusion

☐ Taux d'abandon élevé

☐ Médiocre qualité des programmes

☐ Autres :

☐ Résultats d'apprentissage médiocres en :

Alphabétisme de base

Calcul

Apprentissage social et émotionnel

Autres

☐ Disparité des résultats d'apprentissage

☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle

Pas de difficultés majeures rencontrées.

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Enseignement secondaire

Veuillez indiquer dans cette section si l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels du second degré, est en règle générale ouvert et accessible à tous.

- Veuillez indiquer la durée du premier cycle de l'enseignement secondaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau :

Voir l'introduction générale, ci-dessus.

Dans le système éducatif andorran et espagnol (enseignement public) : de 12 à 15 ans. 3 ans.

Dans le système éducatif français (enseignement public) : d'11 à 15 ans. 4 ans.

- Veuillez indiquer la durée du deuxième cycle de l'enseignement secondaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau :

Dans le système éducatif andorran et espagnol (enseignement public) : de 16 à 18 ans. 2 ans.

Dans le système éducatif français (enseignement public) : de 15 à 18 ans. 3 ans.

- Les premier et deuxième cycle de l'enseignement secondaire sont-ils obligatoires et gratuits ?

☐ **Le premier cycle de l'enseignement secondaire est obligatoire.**

☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est pas obligatoire.

☐ **Le premier cycle de l'enseignement secondaire est gratuit.**

☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est pas gratuit.

☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est obligatoire.

☐ **Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire n'est pas obligatoire.**

☐ **Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est gratuit.**

☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire n'est pas gratuit.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Loi 17/2018 portant sur l'organisation du système éducatif andorran

L'accès à l'enseignement primaire et secondaire est universel et gratuit.

« Article 17. L'enseignement obligatoire comprend les niveaux de l'enseignement primaire et secondaire et accueille généralement les enfants et les jeunes âgés de six à seize ans. »

- Veuillez indiquer si l'âge minimum d'admission à l'emploi correspond à la fin de la scolarité obligatoire :

Pour mémoire : la législation du travail et les lois relatives à la scolarité obligatoire sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. Si l'âge minimum d'admission à l'emploi est inférieur à l'âge de fin de la scolarité obligatoire, il y a un risque que l'enfant abandonne l'école pour travailler et, de ce fait, ne parvienne pas au terme de la scolarité obligatoire. À l'inverse, si l'âge de fin de la scolarité est inférieur à l'âge minimum d'admission à l'emploi, une fois que l'enfant a terminé la scolarité obligatoire, il est exposé à l'exploitation des enfants et à des violations de la législation du travail.

Oui o **Non** o

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes et expliquer comment ces dispositions sont appliquées :

Loi 31/2018, du 6 décembre portant sur les relations professionnelles

En ce sens, les articles concernant le travail des mineurs sont régulés par les articles 21, 22 et 23.

L'article 21 régit le travail des mineurs et modifie l'âge minimum à partir duquel il est permis de travailler, qui passe de quatorze à quinze ans. L'embauche et le travail des personnes de moins de 15 ans sont interdits sans exception. Les mineurs de 15 ans ne peuvent pas travailler pendant la période scolaire, toutefois, pendant les vacances scolaires, ils peuvent travailler jusqu'à un maximum de deux mois par an, à condition qu'ils bénéficient d'au moins un mois de vacances scolaires l'été et de la moitié des vacances scolaires le reste de l'année.

Les mineurs âgés de quatorze ans ou plus, peuvent néanmoins effectuer un apprentissage professionnel dans le cadre d'un programme de formation socio-éducative, intégré dans le calendrier et l'horaire scolaire, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.

Les mineurs à partir de l'âge de quinze ans peuvent effectuer des travaux adaptés à leur âge, de nature légère et qui ne nuisent pas à leur développement physique ou moral.

En ce qui concerne la journée de travail, la loi établit que les mineurs à partir de quinze ans ne peuvent pas travailler plus de huit heures par jour, avec une interruption d'au moins une heure par jour, et doivent bénéficier d'une période de repos hebdomadaire d'au moins deux jours consécutifs. Entre deux journées de travail, les mineurs doivent bénéficier d'un temps de repos d'au moins douze heures consécutives.

L'article 22 régit la forme des contrats des mineurs :

« Article 22. Forme du contrat pour les mineurs

1. Le contrat pour les mineurs, établi par un formulaire officiel fourni par le ministère chargé du travail, est signé par l'employeur et le représentant légal du mineur, ou le mineur lui-même, s'il est émancipé, et est présenté au Département du travail pour approbation, accompagné des documents suivants :

a) Documents qui certifient l'identité et l'âge du mineur.

b) Le certificat médical délivré par un médecin dûment autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre ou par les services de surveillance de la santé contractés par l'employeur, qui certifie l'aptitude du mineur à effectuer le travail.

c) L'autorisation du Service de l'immigration du mineur et de son représentant légal, si le mineur n'a pas la nationalité andorrane.

2. Les mineurs de moins de dix-huit ans doivent subir un examen médical au moins une fois par an.

L'employeur doit conserver les certificats médicaux dans un dossier, à la disposition du Département du travail, pendant une période de trois ans. »

Et l'article 23 indique les travaux interdits et dérogations pour les mineurs :

« Article 23. Travail interdit et dérogations pour les mineurs

1. Il est interdit aux mineurs de moins de dix-huit ans de travailler la nuit.

Aux fins du présent article, la nuit s'entend de la période comprise entre 22 heures et 6 heures le lendemain.

2. Dans tous les cas, il est absolument interdit, sans exception, aux mineurs de moins de dix-huit ans de faire des heures supplémentaires.

3. Les travaux dangereux restent interdits aux mineurs de moins de dix-huit ans. L'on considère comme dangereux les travaux :

a) Qui dépassent objectivement leurs capacités physiques ou psychologiques.

b) Qui présentent des risques d'accident que les jeunes ne peuvent pas identifier ou prévenir en raison du manque de conscience sur la sécurité ou par manque d'expérience ou de formation.

c) Et, en général, tous les emplois énumérés à l'annexe I de la loi sur la sécurité et la santé au travail.

4. Les contrats d'apprentissage formalisés avec des mineurs sont exemptés de l'interdiction, dans les cas où l'activité ou le travail est essentiel pour l'acquisition de connaissances ou la formation spécifique d'un métier ou d'une profession et que le mineur, sous la surveillance spéciale de l'entreprise en matière de sécurité et de santé, en plus d'acquérir les connaissances du métier ou de la profession, apprend à identifier les risques et à prendre des mesures préventives.

5. Sont également exemptées de l'interdiction les relations particulières de travail des mineurs de moins de dix-huit ans dans les spectacles publics, dans lesquels leur participation est autorisée à condition d'avoir obtenu une autorisation exceptionnelle du ministère chargé du travail et qu'il n'existe pas de danger pour la santé du mineur ou pour sa formation personnelle ou professionnelle. La demande d'autorisation doit être présentée par écrit et doit être signée par les représentants légaux du mineur et par le mineur s'il a un jugement suffisant, et doit préciser le spectacle auquel il entend participer et sa durée. Le ministère chargé du travail doit procéder aux vérifications appropriées avant d'accorder éventuellement l'autorisation et peut demander les informations et documents complémentaires nécessaires pour s'assurer que les rythmes biologiques de l'enfant sont garantis pendant une période d'interruption raisonnable entre les représentations.

La protection effective du droit des mineurs est canalisée, en premier lieu, par le contrôle préalable effectué par le Service de l'Inspection du Travail de tous les contrats de travail pour mineurs et d'apprentissage, qui doivent obligatoirement être autorisés par ce Service avant le début de la relation de travail. »

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement secondaire ?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Préparation insuffisante des diplômés du premier degré |
| ☐ Taux d'abandon élevé | ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | |
| ☐ Autres : | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Pas de difficultés majeures rencontrées.

2.3 Enseignement supérieur

Pour mémoire : l'article/paragraphe 4 (a) de la Convention/Recommandation prévoit l'enseignement supérieur. L'accès à l'enseignement supérieur est essentiel pour la réalisation des cibles 4.3³⁷ et 4.4³⁸ de l'ODD 4. L'article 4 de la Convention fait obligation aux États de « rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur ». L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels précise que cette obligation doit être assurée « par tous les moyens appropriés et notamment l'instauration progressive de la gratuité ». L'enseignement supérieur comprend l'enseignement et la formation techniques et professionnels.

- Veuillez indiquer les efforts entrepris pour que l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels, soit accessible à tous dans des conditions d'égalité et en fonction des capacités de chacun et/ou qu'il soit gratuit (plusieurs réponses possibles) :

- ☐ L'enseignement supérieur est gratuit
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible en fonction des capacités de chacun (évaluées en fonction des qualifications et des expériences pertinentes)
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à des incitations financières et à des bourses d'études
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à des mesures d'action positive ou affirmative
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à un système de transfert de crédits entre États
- ☐ L'enseignement supérieur propose des parcours d'apprentissage variés et flexibles (des possibilités d'entrée et de réintégration ainsi que la reconnaissance, la validation et l'accréditation des connaissances et des compétences acquises dans le contexte de l'éducation formelle et informelle).
- ☐ Autres :

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, matériel universitaire, transports, hébergement). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Loi organique portant sur l'éducation (1993)

L'article 13 de la loi établit que « l'accès aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur sera facilité par l'octroi de bourses et d'aides pour les études, qui seront accordées conformément à la loi. ».

Le seul critère à remplir pour accéder à l'enseignement supérieur en Andorre est d'avoir un diplôme académique qui permet l'accès à l'enseignement supérieur du système éducatif andorran ou d'un diplôme officiel étranger reconnu en Andorre équivalent selon le Décret du 17-6-2020 qui approuve le Règlement d'accès aux niveaux de l'enseignement supérieur de l'État.

³⁷ Qui appelle les États à « faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable ».

³⁸ Qui recommande d'« augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des connaissances, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat ».

La reconnaissance des diplômes étrangers en vue de commencer ou de poursuivre des études supérieures est fondée sur la Convention sur la reconnaissance des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997, du 22-11-2007, que l'Andorre a signée et ratifiée avec l'Arrêté du 13-5-2008 par lequel il est rendu public que la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives sur l'enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997 entre en vigueur.

En 2022, l'Andorre a adhéré à la Convention mondiale de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur, adoptée à Paris le 25 novembre 2019. Elle est entrée en vigueur en 2023.

La reconnaissance des qualifications des personnes réfugiées ou dans une situation similaire s'effectue selon les recommandations prévues dans les textes qui développent la section VII des conventions citées ci-dessus, telles qu'elles apparaissent dans le Décret du 17-6-2020 qui approuve le Règlement pour la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur.

Les frais d'inscriptions de l'enseignement supérieur public sont les mêmes pour tous les étudiants sans exceptions.

L'enseignement supérieur public en Andorre (Université d'Andorre) n'est pas gratuit : l'enseignement professionnel supérieur (DPA ; diplôme professionnel avancé) coûte 1 180,80 € par année universitaire ; les études de Bachelor coûtent entre 22,41 € et 28,10 € par crédit ECTS (entre 1 344,60 € et 1 686 € par année universitaire) ; Les études de master coûtent 35,34 € par crédit ECTS (2 120,40 € par année universitaire) ; et les études doctorales coûtent 840,20 € par année universitaire. Chaque année, les tarifs d'inscription sont publiés.

Les frais d'inscription pour accéder aux universités privées (Universitas Europaea (IMF), Université Carlemany, UNIPRO Universitat Digital Europea Western Europe University et Tech Global University) ne sont pas fixés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Les universités privées fixent le montant qu'elles jugent adéquats.

Arrêté du 6-3-2024 qui rend publics les frais d'inscriptions pour les formations d'État dispensées à l'Université d'Andorre pour l'année académique 2024-2025

Le gouvernement d'Andorre octroie des bourses aux nationaux et aux résidents pour poursuivre des études supérieures en Andorre et à l'étranger, y compris les formations techniques et professionnelles. Les aides sont attribuées en tenant compte d'un ensemble de critères liés à la situation personnelle et familiale de l'étudiant, à sa situation financière et patrimoniale et en prenant en considération les aspects académiques.

Le système d'enseignement supérieur en Andorre est limité et n'offre pas un grand nombre de formations, la plupart des étudiants partent faire leurs études à l'étranger, surtout en Espagne et en France.

Loi 10/2021 du 3 mai portant sur l'aide aux études

Appel à candidature pour les bourses d'études d'enseignement supérieur pour l'année scolaire 2023-2024

L'année académique 2023-2024, le montant maximum accordé pour une bourse fut de 8 530 € (ceci inclut les frais d'inscription, les livres et autres matériels, le transport et l'hébergement).

Bourses octroyées à l'enseignement supérieur (2020-2023)

Année académique	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Demandes	530	544	556
Bourses accordées	311	323	324
Bourses refusées	219	221	232
Montant accordé (€)	1 396 000	1 431 350	1 447 745,7
Prix National des Études (PNE)	13	12	13
Montant PNE (€)	36 581	30 622,96	19 876,02
Total (€)	1 432 581	1 461 973	1 467 621,7

Source : Ministère de Relations Institutionnelles, de l'Éducation et des Universités. L'année académique 2023-2024 n'est pas livrée car il y a encore des demandes en cours

Le Gouvernement décerne également le Prix national à l'étudiant de chaque promotion – de chacun des trois systèmes éducatifs présents en Andorre – qui a obtenu le meilleur dossier académique dans le cadre du baccalauréat général que du baccalauréat professionnel (diplômes qui donnent accès à l'enseignement supérieur.)

L'obtention du prix implique :

- L'attribution d'un montant dont l'étudiant dispose librement – qui s'élève à 3 000 € (dotation 2022-2023) – pour chacun des étudiants lauréats (promotion 2023).

- Le paiement des frais d'inscription (année académique 2023-2024) pour toute la durée de la formation professionnelle supérieure ou des études universitaires de premier cycle.

Ce prix facilite l'accès à l'enseignement supérieur aux étudiants ayant obtenu de très bons résultats au baccalauréat ou au baccalauréat professionnel et qui n'auraient peut-être pas les moyens financiers pour y accéder.

Décret du 31-01-2018 approuvant le Règlement du Prix national des études et Décret du 27-6-2018 modifiant le Règlement du Prix national des études.

Par ailleurs, les étudiants primés peuvent également bénéficier d'une bourse aux études supérieures s'ils répondent aux critères d'attribution mentionnés précédemment, ceux-ci sont publiés chaque année dans l'appel à candidature pour les bourses d'études de l'année académique (année académique 2023-2024).

Les universités peuvent valider et reconnaître les crédits des diplômes officiels de l'enseignement supérieur étrangers conformément aux articles 7 et 8 du Décret du 7-8-2020 qui approuve le Règlement d'organisation des diplômes de l'enseignement supérieur de l'État.

Loi 27/2022 du 14 juillet créant le système de validation de l'apprentissage par l'expérience

Pour ce qui est de la validation des acquis de l'expérience, la loi a été votée en 2022 créant le système de validation des acquis de l'expérience (VAE) comme parcours d'obtention de diplômes officiels prenant en compte les connaissances, aptitudes et compétences acquises et développées tout au long de leur vie dans des contextes formels, informels et non-formels. Il est prévu que les universités développent bientôt cette loi à des fins pratiques.

À partir du 1er janvier 2022, le Gouvernement d'Andorre a financé entièrement le transport urbain pour tous les étudiants résidents.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement supérieur ?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Nombre insuffisant de professeurs ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | ☐ Manque de mécanismes permettant une transition en douceur du secondaire au supérieur |
| ☐ Résultats d'apprentissage médiocres | |
| ☐ Autres : études supérieures réalisées à l'étranger | |

Dans l'enseignement supérieur la majorité des étudiants suivent leur cursus universitaire dans les universités espagnoles ou françaises. Il s'avère difficile d'avoir de données qualitatives et quantitatives sur leur parcours universitaire.

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2.4 Éducation des adultes et autres possibilités d'apprentissage

Pour mémoire : l'article/paragraphe 4 (c) de la Convention/Recommandation prévoit l'éducation des adultes et d'autres possibilités d'apprentissage. Si l'ODD 4 appelle les États à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie », la cible 4.6 les appelle plus particulièrement à « faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter ». De plus, il est demandé aux États, au titre de la cible 4.4, « d'accroître et de diversifier l'offre d'apprentissage, par le biais de multiples modalités d'éducation et de formation, afin que tous les jeunes et tous les adultes, en particulier les filles et les femmes, puissent acquérir les savoirs, les compétences et les aptitudes requises pour un travail décent et pour la vie courante ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour mettre en place un système de formation continue et offrir un accès équitable aux possibilités d'apprentissage et de formation (plusieurs réponses possibles) :

- ☐ Possibilités d'éducation pour les personnes n'ayant pas bénéficié de l'enseignement primaire ou n'ayant pas mené à terme le cycle complet de ces études
- ☐ Programmes d'alphabétisation
- ☐ Formation continue (programmes de formation axés sur les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires au développement personnel et professionnel)
- ☐ Possibilités de formation gratuites
- ☐ Possibilités de formation professionnelle comprenant notamment des programmes de reconversion et de perfectionnement
- ☐ Reconnaissance, validation et certification de l'éducation non formelle et informelle
- ☐ Services gratuits d'orientation professionnelle
- ☐ Ouverture de droits à l'apprentissage tout au long de la vie, notamment au moyen de comptes d'apprentissage, de chèques-éducation, etc.
- ☐ Autres :

- Veuillez apporter des précisions sur les mesures prises :

Règlement portant sur l'éducation de base des adultes (1996)

À l'Article 2, le règlement prévoit les objectifs de l'éducation de base des adultes suivants :

- Garantir la formation complète des personnes afin qu'elles puissent assumer leurs responsabilités en tant que personnes autonomes intégrées dans le tissu social, et développer leurs compétences en communication, prise de décision, résolution de problèmes et analyse de situation, préparation de projets et recherche d'information.

- Proposer un catalogue de formation tout au long de la vie.

- Encourager le rôle actif des individus dans l'éducation aux loisirs et à la culture.

- Promouvoir la connaissance de la réalité nationale sous tous ses aspects et, spécifiquement, dans tout ce qui a trait à la langue catalane et à la culture andorrane.

- Permettre que la formation tout au long de la vie aide à ceux qui sont entrés tôt dans la vie active d'avoir une chance d'accéder aux cursus, diplômes ou titres de l'enseignement supérieur.

- Veiller à ce que tous les adultes puissent acquérir et mettre à jour leur formation avec une offre éducative allant des niveaux les plus élémentaires jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'études supérieures.

- Permettre à chacun, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences qui favorisent son évolution professionnelle.

Formation tout au long de la vie :

Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre met à la disposition des citoyens des formations gratuites au Centre de Formation au long de la vie (CFLV).

Le CFLV offre des opportunités d'éducation et de développement personnel à ceux qui souhaitent poursuivre leurs études au-delà de l'enseignement formel obligatoire ou qui ont besoin d'acquérir de nouvelles compétences et des connaissances à différentes étapes de leur vie (à partir de 16 ans).

Le CFLV s'engage en faveur de la diversité, la participation civique et sociale, l'inclusion et l'amélioration continue de l'apprentissage tout au long de la vie.

Les besoins pédagogiques sont divers et pour cette raison le CFLV propose une large palette de cours adaptés aux différents besoins et niveaux initiaux :

- Voie de la qualification : cours de préparation aux diplômes officiels.
- Formation citoyenne : cours de sciences humaines et sociales.
- Instruction de base.
- Formation d'intérêt général : art, sciences, communication, sciences humaines et sociales de l'Andorre, éducation au développement durable, etc., technologies de l'information et de la communication, formations de remise à niveau.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'apprentissage et de l'éducation des adultes ?

☐ Accès limité

☐ Manque de financement

☐ Problèmes d'équité et d'inclusion

☐ Résultats d'apprentissage médiocres

☐ Médiocre qualité des programmes

☐ Nombre insuffisant d'éducateurs ayant suivi une formation professionnelle

☐ Autres :

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Le nombre de places est limité.

3. Qualité du cadre d'enseignement et d'apprentissage

Pour mémoire : les articles/paragraphes 2, 4 (b) et 5 (b) de la Convention/Recommandation prévoient une éducation de qualité. La qualité de l'éducation est essentielle à la réalisation de toutes les cibles de l'ODD 4. Elle est aussi tout particulièrement mise en avant dans la cible 4.a, qui recommande aux États de « faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d'apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous ».

3.1 Mesures d'ordre général

- Veuillez indiquer si le cadre juridique ou réglementaire définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation nécessaires à l'établissement et au bon fonctionnement des établissements d'enseignement publics en ce qui concerne les aspects suivants :

- ☐ La supervision et les inspections par les services de l'État
- ☐ La santé et l'assainissement
- ☐ La sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris notamment de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).
- ☐ Les infrastructures
- ☐ Le programme d'enseignement
- ☐ Le rapport élèves/enseignant
- ☐ Les frais de scolarité (le cas échéant)
- ☐ Autres

- Veuillez préciser chacune des mesures prises :

Des informations pourront être ajoutées sur les politiques, protocoles ou codes de conduite en vigueur.

La supervision et les inspections par les services de l'État dans le système éducatif andorran

Décret du 29-01-1997 portant sur la structure de la Sous-direction des services de soutien à l'amélioration de l'enseignement de la direction de l'éducation de base, du baccalauréat, de la formation professionnelle et de l'éducation des personnes adultes en réglementant les fonctions des services

Mission et organisation de l'Inspection nationale

Les fonctions du Service chargé de l'inspection et de l'évaluation sont regroupées en deux grands blocs : la supervision et l'évaluation.

Mission

a) Assurer le respect des lois et des règlements qui affectent l'organisation et le fonctionnement des centres éducatifs du système éducatif andorran.

- b) Garantir le respect des droits et l'accomplissement des devoirs et des obligations de tous les membres de la communauté éducative, en particulier des enseignants et des élèves.
- c) Conseiller, guider et informer la communauté éducative – élèves, enseignants, équipes de direction et parents – sur le cadre juridique qui régit l'organisation et le fonctionnement du système éducatif andorran.
- d) Contribuer à l'amélioration de la pratique pédagogique et du fonctionnement des centres éducatifs, ainsi qu'aux réformes de l'éducation et de l'innovation éducative, aux programmes scolaires et à d'autres projets ou activités promus par le ministère chargé de l'éducation.
- e) Contrôler et superviser, du point de vue pédagogique et organisationnel, le fonctionnement des centres éducatifs.
- f) Approuver les projets éducatifs et les programmes scolaires, superviser leur élaboration et évaluer les résultats en formulant des recommandations à la direction du centre éducatif et aux enseignants.
- g) Participer à l'identification et priorisation des besoins en formation des enseignants et des centres éducatifs.
- h) Détecter et évaluer les besoins en infrastructures, en équipements et en matériel des centres éducatifs.
- i) Superviser l'organisation et le fonctionnement de la restauration scolaire, du transport scolaire, de la santé en milieu scolaire, du ski scolaire, etc. et soumettre des propositions d'amélioration au ministère chargé de l'éducation.
- j) Évaluer périodiquement les centres éducatifs, tant sur le plan pédagogique, de l'organisation, du fonctionnement que de la gestion administrative, et rédiger des rapports qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'enseignement.
- k) Participer à l'évaluation du système éducatif andorran, notamment en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des centres éducatifs, la pratique pédagogique des enseignants et les acquis des élèves.
- l) Participer à la mise en place des études d'évaluation internationales pour le suivi des acquis des élèves.
- m) Informer le ministère chargé de l'éducation sur tous les aspects liés à l'organisation et au fonctionnement du système éducatif andorran.

Sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris notamment de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords)

Loi 14/2019 du 15 février sur les droits des enfants et des adolescents

La loi fut rédigée par un groupe d'experts et en consultation avec les professionnels qui travaillent dans ce domaine tout en tenant compte de l'ensemble des traités, des accords et des conventions internationales ratifiées par l'Andorre. Elle est un cadre exhaustif qui vise à assurer la coresponsabilité des pouvoirs publics, des acteurs privés, des professionnels, de la famille et de la société en mettant l'accent sur la prévention de façon à favoriser le développement sain, harmonieux et positif des individus.

Dans cet esprit, le ministère chargé de l'éducation a mis en place un Plan de prévention contre le harcèlement scolaire pour préparer et aider la communauté éducative à prévenir, détecter, reconduire et éliminer la maltraitance entre égaux. En partant de la promotion de l'éducation émotionnelle, le vivre-ensemble et le respect de l'autre, ce plan prévoit ainsi des interventions menées par des équipes spécifiques destinées à faire le suivi au cas par cas jusqu'à ce que la situation soit résolue.

Le Plan national se décline en deux volets. À savoir les actions menées dans les centres éducatifs et le protocole d'action pris en charge par le ministère chargé de l'éducation.

Pour aider à la prise de conscience du phénomène, de nombreuses actions spécifiques sont menées depuis l'année scolaire 2021-2022 à tous les niveaux d'enseignement : campagnes de visibilité, réunions informatives, ateliers de prévention et séances de formation, entre autres.

Ces actions s'adressent à toutes les personnes impliquées dans la communauté éducative : les centres éducatifs (direction, enseignants et personnel de soutien), les élèves et leurs familles. Pour accompagner la prise de conscience des enjeux de société, l'école intègre ces sujets dans son activité quotidienne à tous les niveaux du cursus.

Dans les centres éducatifs, des actions spécifiques sur le harcèlement (expositions, débats etc.) sont menées de façon à traiter les difficultés concernant les relations interpersonnelles des élèves et les synergies de groupe ainsi que les influences internes ou externes qui les conditionnent.

Dans les domaines des sciences sociales et humaines, autour des sujets concernant les cultures, les religions, les médias ou les réseaux sociaux, les enseignants font un travail transversal pour lutter contre les aprioris et les préjugés.

Les programmes scolaires prévoient ainsi des compétences et des réflexions de façon à former l'esprit critique et donner des outils pour contrecarrer les arguments qui vont à l'encontre des droits de l'Homme, des valeurs démocratiques et du vivre-ensemble. Les mécanismes et les discours menant à la violence sont ainsi mis à plat et remis dans leur contexte. Les élèves trouvent ainsi des repères constructifs compensant les travers de la société de l'information dans laquelle nous sommes submergés.

Ateliers au primaire. Harcèlement scolaire et pression des pairs. Élèves de 10 ans (2020-2023)

Années scolaires	Pourcentage d'élèves
2020-2021	77 %
2021-2022	65 % (1)
2022-2023	83 %

Source : Ministère des Relations Institutionnelles, de l'Éducation et des Universités

(1): restrictions dues au COVID 19

Ateliers dans le secondaire. Préjudices et rumeurs. Élèves de 12-13 ans (2020-2023)

Années scolaires	Pourcentage d'élèves
2020-2021	65 %
2021-2022	100 %
2022-2023	92 %

Source : Ministère des Relations Institutionnelles, de l'Éducation et des Universités

Ateliers dans le secondaire. Prévention des conduites à risque. Élèves de 13-14 ans (2020-2023)

Années scolaires	Pourcentage d'élèves
2020-2021	67 %
2021-2022	98 %
2022-2023	93 %

Source : Ministère des Relations Institutionnelles, de l'Éducation et des Universités

Ateliers dans le secondaire. Harcèlement scolaire. *Bullying*. Élèves de 14-15 ans (2020-2023)

Années scolaires	Pourcentage d'élèves
2020-2021	56 %
2021-2022	39 %
2022-2023	93 %

Source : Ministère des Relations Institutionnelles, de l'Éducation et des Universités

Rapport élèves/enseignant

Système d'enseignement	Enseignement	Rapport élèves / enseignant
Système éducatif andorran	Enseignement préprimaire et enseignement primaire	8,78
	Enseignement secondaire premier cycle et deuxième cycle (Collège)	8,16
	Enseignement postsecondaire non supérieur (Lycée général)	8,25
	Enseignement postsecondaire non supérieur (Lycée professionnel)	5,63
Système espagnol	Enseignement préprimaire et enseignement primaire	11,13
	Enseignement secondaire premier cycle et deuxième cycle (Collège)	6,67
	Enseignement postsecondaire non supérieur (Lycée général)	12,89
Système espagnol congréganiste	Enseignement préprimaire et enseignement primaire	11,21
	Enseignement secondaire premier cycle et deuxième cycle (Collège)	7,83
	Enseignement postsecondaire non supérieur (Lycée général)	14,33
Système français	Enseignement préprimaire et enseignement primaire	22,66
	Enseignement secondaire premier cycle et deuxième cycle (Collège)	9,44
	Enseignement postsecondaire non supérieur (Lycée général)	
	Enseignement postsecondaire non supérieur (Lycée professionnel)	

Source : Ministère des Relations Institutionnelles, de l'Éducation et des Universités. Le rapport élèves / enseignant concerne les centres éducatifs publics

Le programme d'enseignement

Le programme d'enseignement définit les connaissances essentielles les compétences que les élèves doivent acquérir pour préparer leurs études supérieures puis leur rentrée dans la vie active.

Voir : [Estudis \(educacio.ad\)](http://Estudis.educacio.ad)

Les infrastructures

Décret du 19-07-2006 portant sur l'approbation du règlement de la construction et de l'équipement des centres éducatifs

La construction et les caractéristiques des centres éducatifs sont sujettes à un cadre législatif spécifique. Le ministère chargé de l'éducation veille à la qualité des projets de façon qu'ils soient adaptés à leur fonction pédagogique et au confort des élèves.

Pour ce faire, la situation géographique, l'accessibilité et les caractéristiques environnementales globales sont prises en compte pour créer des conditions favorables à la construction du centre éducatif.

Pour assurer leur fonction pédagogique, la construction doit assurer des espaces adaptés aux nouveaux outils et aux nouvelles méthodes pédagogiques en termes de disponibilité d'espace, conditions de sécurité, d'hygiène et de confort.

Le développement des nouvelles technologies dans tous les domaines de la société est pris en compte dans la conception et la mise au point des installations des centres éducatifs. Les équipements sont aménagés de façon à assurer l'utilisation maximale de ces technologies au profit de tous les usagers du centre.

La réglementation assure la construction de bâtiments conçus en respectant l'environnement et en tenant compte des politiques d'économies d'énergie établies par le Gouvernement d'Andorre au moyen d'un Plan stratégique de l'énergie. La construction des centres éducatifs obéit ainsi aux principes de simplicité, solidité, économie, durabilité, d'intégration et d'architecture bioclimatique.

Décret du 14-02-2018 portant sur le texte consolidé des articles et dispositions transitoires de la loi sur l'accessibilité, du 6 avril 1995, modifiée par la loi 27/2017, du 30 novembre 2017

Ce décret définit les paramètres autour du concept d'accessibilité dans tous les domaines.

Dans ce cadre, l'accessibilité est un principe qui s'applique à l'environnement et la société et qui garantit une qualité de vie dans des conditions d'égalité. L'accessibilité à l'environnement implique la possibilité pour chacun d'accéder à l'environnement naturel, le cadre urbain, ou bâti, d'utiliser les moyens de transport et les systèmes de communication sans entraves.

Le but de cette mesure est de garantir l'accessibilité aux personnes qui, en raison de leur âge ou d'une autre difficulté ont une mobilité ou une communication réduite de façon temporaire ou définitive, afin de permettre à chacun, sans aucune forme de discrimination, de vivre et de se déplacer de la manière la plus autonome et naturelle possible dans tous les domaines de la société.

Domaines :

- Accessibilité à l'environnement naturel.
- Accessibilité à l'environnement urbain.
- Accessibilité au cadre bâti.
- Accessibilité aux moyens de transport.

Ces domaines s'appliquent aux infrastructures scolaires.

Décret 361/2022, du 7-9-2022 portant sur le Règlement de sécurité dans les centres éducatifs

Le cadre législatif portant sur la sécurité dans les écoles définit l'ensemble des conditions requises pour garantir la sécurité des élèves, les responsabilités de chacun des acteurs qui interviennent au sein du centre éducatif ainsi que les procédures à suivre en cas d'incidents.

Pour ce qui est des conditions requises, les centres éducatifs doivent établir un règlement intérieur qui comprenne essentiellement les points suivants :

- Un plan d'urgence.
- Les règles de sécurité.
- La liste des objets interdits d'entrée dans le centre.
- La liste des matières dangereuses.

- Les règles concernant l'organisation de la surveillance des cours de récréation, l'accueil et le départ des élèves.
- Les horaires correspondant au début et la fin des cours.

Le plan d'urgence, doit être approuvé par le ministère chargé de l'industrie. Chaque étage doit être évacué en trois minutes au maximum et deux exercices doivent être faits chaque année. Le personnel du centre a le devoir de connaître les actions qui lui sont assignées dans le plan d'urgence. L'enseignant de chaque classe a la responsabilité d'évacuer les enfants dont il a la garde à ce moment-là, de manière ordonnée et groupée.

Révisions matérielles

Il est de la responsabilité des directeurs de maintenir tous les équipements en état de fonctionnement, de passer avec succès les inspections de sécurité conformément à la législation en vigueur et d'indiquer dans un registre spécifique la date de chaque examen, les installations examinées, les incidents et la date des inspections du matériel.

Surveillance des installations

Il est de la responsabilité du directeur d'effectuer des surveillances fréquentes des installations scolaires afin de détecter les défauts pouvant présenter un danger pour les élèves. Il faut veiller à vérifier les poteaux de but, les paniers de basket, les barres asymétriques, les barres plates, les chevaux de gymnastique ou autres installations sportives qui doivent être fixées au sol ou aux murs.

Action en cas de détection de risque

En cas de défauts dans les installations scolaires qui représentent un risque pour les élèves et dans les centres éducatifs du système éducatif andorran, le directeur doit procéder comme suit :

- a) Bloquer l'accès des étudiants à la zone touchée.
- b) Pallier le défaut par leurs propres moyens ou avertir le ministère en charge de l'éducation.

Ascenseurs

Les centres éducatifs disposant d'ascenseurs doivent interdire leur utilisation aux élèves non accompagnés d'un adulte.

Dans les centres éducatifs où les locaux sont partagés, les directeurs concernés doivent assurer la coordination correspondante afin de respecter les dispositions du présent règlement.

L'accueil et la sortie des élèves

Les élèves de maternelle doivent être accueillis à la sortie par leurs parents ou une personne autorisée à leur ramassage. En cas de retard ou de non-ramassage, la procédure relève de la Police.

Transport scolaire

Les bus scolaires accueillant des élèves de maternelle et du primaire doivent disposer d'un accompagnateur pour assurer de la sécurité des enfants.

Tous les déplacements et les voyages organisés par l'école doivent être mis au point de façon à veiller à la sécurité des élèves avant, pendant et à l'arrivée des déplacements. Ceci est la responsabilité du directeur du centre éducatif.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation d'une éducation de qualité ?

- | | |
|--|---|
| ☐ Des cadres d'apprentissage peu stimulants ou inappropriés | ☐ La mauvaise qualité des infrastructures scolaires et des supports pédagogiques |
| ☐ Les violences en milieu scolaire | ☐ Le soutien insuffisant des parents à l'éducation |
| ☐ Le coût de l'éducation | ☐ La distance entre l'école et le domicile |
| ☐ Les conflits ou les crises | |
| ☐ Autres : | |

Pas de difficultés majeures rencontrées.

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.2 Personnel éducatif

Pour mémoire : l'article/paragraphe 4 (d) de la Convention/Recommandation s'applique au personnel éducatif. Cette rubrique correspond à la cible 4 (c), qui est entièrement consacrée à la profession enseignante et appelle les États à « accroître nettement le nombre d'enseignants qualifiés ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions d'enseignement et de travail du personnel éducatif, en ce qui concerne en particulier le personnel enseignant à tous niveaux, ainsi que la formation à la profession d'enseignant (plusieurs réponses possibles) :

- ☐ EX La formation des enseignants est exempte de toute discrimination.
- ☐ Ex Les salaires moyens des enseignants sont compétitifs ou au moins comparables à ceux qui sont versés dans d'autres professions exigeant des qualifications similaires ou équivalentes (à tous les niveaux).
- ☐ Formation initiale et développement professionnel continu assurés.
- ☐ X Normes et qualifications minimales requises pour exercer la profession d'enseignant.
- ☐ Des mesures ont été prises pour renforcer le statut social et l'attractivité de la profession d'enseignant.
- ☐ X Des mesures ont été prises pour renforcer la diversité au sein de la profession enseignante ainsi que pour corriger les déséquilibres entre les genres à différents niveaux d'enseignement.
- ☐ X Mise en place d'un système de suivi des performances.
- ☐ X Des mesures ont été adoptées pour accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans l'enseignement.

☐ Autres :

- Veuillez préciser chacune des mesures prises :

Normes et qualifications minimales requises pour exercer la profession d'enseignant

Loi 29/2022 du 21 juillet modifiant la loi 1/2019 du 17 janvier portant sur le service public

L'article 17 de la loi 29/2022, reprend les groupes fonctionnels du personnel de l'Administration où tous les postes de travail appartenant sont corrélés un niveau de classification et correspondent à un groupe fonctionnel et un type d'occupation suivant les catégories suivantes :

- Fonctions de direction (groupe A)
- Fonctions techniques complexes (groupe B)
- Fonctions technico-administratives (groupe C)

Les salaires du corps enseignant sont réglementés dans l'annexe 2 de la loi 29/2022. Ils sont établis en accord avec le niveau de classification qui correspond à chacun des postes dans l'administration.

Loi 17/2018, du 26 juillet, portant sur l'organisation du système éducatif andorran

Pour chacun des postes du corps de l'enseignement, des paramètres de qualification sont établies pour travailler en tant qu'enseignant. En ce sens, la Loi 17/2018 du 26 juillet portant sur l'organisation du système éducatif andorran établit le diplôme universitaire officiel qu'il faut avoir pour enseigner à un niveau d'enseignement donné.

Poste	Niveau éducatif	Condition exigée
Professeur des écoles	Primaire	Diplôme officiel de premier cycle universitaire dans le domaine pédagogique
Professeur des écoles avec une spécialité (éducation physique, éducation audiovisuelle et en arts plastiques, éducation musicale, langue : anglais ou espagnol)	Primaire	Diplôme officiel de premier cycle universitaire dans le domaine pédagogique + formation dans le domaine de la spécialité correspondante ou bien premier cycle de cette spécialité
Professeur	Enseignement secondaire (collège, lycée général, technique et professionnel) et enseignement postobligatoire	Diplôme officiel de second cycle universitaire. Un de ces titres officiels universitaires doit correspondre à la spécialité requise

Mesures prises pour renforcer le statut social et l'attractivité de la profession d'enseignant

Loi 8/2019 du 7 février du Corps de l'enseignement

La loi fixe qu'une carrière professionnelle horizontale du corps de l'enseignement doit être mise en place.

Le Règlement concernant la carrière professionnelle horizontale du corps de l'enseignement est en cours de développement. La mise au point du règlement est actuellement à l'étape finale. Le but principal étant de définir les mécanismes permettant aux fonctionnaires du corps enseignant et, par conséquent, à la plupart du personnel enseignant de développer leur carrière moyennant une progression dans leur tranche salariale et /ou avec l'attribution d'incitations non salariales.

Loi 6/2022, du 31 mars, portant sur l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes

L'article 52 de la loi 6/2022 établit que les administrations publiques doivent approuver, dans un délai de deux ans, un plan pour l'égalité des femmes et des hommes qui soit fondé sur des mesures quantitatives et qualitatives ventilées par sexe en ce qui concerne l'accès à l'emploi public et les conditions de travail. Cet article exige l'adoption de mesures appropriées pour garantir l'égalité effective des femmes et des hommes.

D'autre part, l'article 40 de la loi 6/2022 établit les actions que le système éducatif andorran doit entreprendre dans le domaine de l'éducation et des loisirs.

En tant qu'organisme de service public, le ministère chargé de l'éducation étant donné l'influence qu'il exerce sur l'équipe pédagogique, les jeunes et les enfants, doit travailler pour être une référence dans l'application de mesures qui favorisent l'égalité dans tous les domaines. C'est pourquoi le ministère a mis au point le premier Plan d'égalité du corps de l'enseignement qui, entre autres, permettra de faire un véritable diagnostic de la situation actuelle des personnes qui en font partie. Un plan d'action sera établi pour les quatre prochaines années et il comprendra des mesures pour résoudre et prévenir les situations d'inégalité. Ce Plan sera publié fin juin 2024.

Par ailleurs, pour donner suite au déploiement réglementaire lié à la lutte contre les inégalités entre les sexes, des travaux sont également en cours pour mettre au point un protocole de mesures préventives et lutter contre les comportements de harcèlement sexuel et lié au genre.

Loi 29/2022 du 21 juillet modifiant la loi 1/2019 du 17 janvier portant sur la fonction publique

L'article 63 de la loi 29/2022 du 21 juillet modifiant la loi 1/2019 du 17 janvier portant sur la fonction publique établit l'évaluation des performances des fonctionnaires.

Le système prévoit une prime économique que le fonctionnaire recevra tous les deux ans sans qu'elle ne devienne un acquis. Le but est d'évaluer l'initiative et la participation à l'amélioration des services fournis aux citoyens, la performance et l'activité extraordinaire ou la réalisation d'objectifs ainsi que l'obtention de résultats. Ce règlement devrait être publié au premier trimestre 2025.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne le personnel éducatif ?

☐ X Pénurie de personnel enseignant

☐ X Pénurie de personnel enseignant
qualifié, formé et motivé

☐ Nombre insuffisant de centres de formation

☐ Autres :

X Mauvaise qualité des infrastructures éducatives
et du matériel pédagogique

X Rapport élèves/enseignant élevé.

Pénurie de personnel enseignant dans le système éducatif andorran

Le manque de personnel enseignant dans les centres éducatifs et la difficulté de trouver des enseignants en Andorre est la principale difficulté. Le service des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation travaille à subvenir aux besoins des centres éducatifs moyennant une plateforme de recrutement. Ce réseau est composé d'agents publics temporaires qui, selon leur spécialité, font partie d'une ou plusieurs listes de travail, et qui sont sollicités lorsqu'il est nécessaire de faire un remplacement dans les écoles, en cas d'absences temporaires du personnel affecté au poste. À cet égard, toute absence d'un fonctionnaire (congé médical, congé administratif, congés autorisés, entre autres) déclenche le remplacement.

Malgré cette plateforme de recrutement et la mise au point récurrente de processus de sélection par voie extraordinaire afin de recruter des candidats, il n'est pas toujours possible de couvrir tous les besoins des centres éducatifs. Parfois certains postes restent vacants en raison du manque de candidats qualifiés.

Nombre de besoins de remplacement et les processus de sélection (2022-2023)

Besoins de remplacement	Auxiliaires d'éducation	Professeurs des écoles	Professeurs	Psychopédagogues	Postes affectés au ministère chargé de l'éducation	Total
Congés maladies	90	106	50	8	1	255
Congés administratifs	3	9	10	1	0	23
Autres cas (mobilités, congé sans solde, renoncement, etc.)	4	6	16	0	2	28
Postes permanents	32	65	129	11	6	243
Total	129	186	205	20	9	549
Remplacements accordés	109	167	179	17	8	480
Non accordés	20	19	26	3	1	69

Source : Ministère des Relations Institutionnelles, de l'Éducation et des Universités

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes [pourront être ajoutées si nécessaire](#).

Voir le tableau ci-dessus.

3.3 Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Pour mémoire : l'article/paragraphe 5 (1) (a) de la Convention/Recommandation prévoit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette rubrique correspond à la cible 4.7³⁹. Veuillez noter que cette section contribue au suivi général de l'article/paragraphe 5 (1) (a) de la Convention/Recommandation tandis que la consultation portant sur la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servira tout particulièrement à assurer le suivi de l'indicateur 4.7.1 relatif à l'ODD 4.

- Veuillez indiquer les efforts engagés au niveau national pour mettre l'éducation au service du plein épanouissement de la personne et du plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (plusieurs réponses possibles) :

- ☒ **X L'éducation aux droits de l'homme est intégrée dans les programmes d'enseignement.**
- ☒ **X L'éducation aux droits de l'homme comprend des activités scolaires et/ou extrascolaires.**
- ☐ Autres :

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises :

L'éducation aux droits de l'homme est intégrée dans les programmes d'enseignement

Le Gouvernement d'Andorre a tenu à faire de l'Éducation aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté Démocratique un élément essentiel de l'éducation en Andorre mais également de son action au niveau des instances internationales.

L'éducation pour la paix et les droits de l'homme est obligatoire dans les trois systèmes éducatifs présents en Andorre (andorran, français et espagnol).

Il s'agit de maîtriser, comme individu et comme citoyen, les règles élémentaires de la vie en société et de les mettre en œuvre dans le cadre scolaire. L'élève acquiert des repères dans plusieurs domaines :

Les droits et les devoirs du citoyen.

Les notions de responsabilité et de liberté et le lien qui existe entre elles.

Les principes d'un État de droit, le fonctionnement des institutions, etc.

Il s'agit de mettre en place un véritable parcours civique de l'élève, constitué de valeurs, de savoirs, de pratiques et de comportements dont le but est de favoriser une participation efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa liberté en pleine conscience des droits d'autrui, de refuser la violence.

Qui appelle les États à « faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement durable et de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ».

Pour cela, les élèves devront apprendre à établir la différence entre les principes universels (les droits de l'homme), les règles de l'État de droit (la loi) et les usages sociaux (la civilité). Les connaissances nécessaires relèvent notamment de l'enseignement des humanités et scientifique. L'éducation physique et sportive y contribue également.

L'objectif est de favoriser la compréhension des institutions d'une démocratie vivante par l'acquisition des principes et des principales règles qui fondent la Principauté. Il est aussi de permettre aux élèves de devenir des acteurs responsables de notre démocratie.

Pour exercer sa liberté, le citoyen doit être éclairé. La maîtrise de la langue catalane, du français et de l'espagnol, la culture humaniste et la culture scientifique préparent à une vie civique responsable. En plus de ces connaissances essentielles, notamment de l'histoire nationale et européenne, l'élève devra connaître :

- La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- La Convention internationale des droits de l'enfant.

- Les règles fondamentales de la vie démocratique (la loi, le principe de la représentation, le suffrage universel, le secret du vote, la décision majoritaire et les droits de l'opposition) dont l'apprentissage concret commence à l'école primaire dans diverses situations de la vie quotidienne et se poursuit au collège.

- Les grands organismes internationaux.

Au terme de son parcours civique scolaire, l'élève doit avoir conscience de la valeur de la loi et de la valeur de l'engagement.

Ce qui implique :

- La conscience de ses droits et devoirs.
- L'intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de société.
- La conscience de l'importance du vote et de la prise de décision démocratique.
- La volonté de participer à des activités civiques.

Prouver sa sensibilité sur les problèmes de l'humanité, liés à la sûreté, la défense des libertés des individus et le refus de n'importe quelle forme de discrimination ; d'oppression et de violence.

L'Andorre a travaillé avec le Conseil de l'Europe sur le développement du projet des compétences pour une citoyenneté démocratique afin de développer une formation initiale permettant d'habiller les enseignants en compétences pour une citoyenneté démocratique. L'objectif de ce projet est de sensibiliser les jeunes citoyens, de prévenir la radicalisation et de consolider la démocratie.

En accord avec cet objectif, l'Université d'Andorre propose le bachelor en sciences de l'éducation et le master en éducation.

Bachelor (BAC +3) en sciences de l'éducation :

La législation validant le diplôme est le Décret du 11-7-2018, d'établissement du diplôme d'état du bachelor en sciences de l'éducation.

Le bachelor en sciences de l'éducation permet d'exercer en tant qu'enseignant du premier degré. Les étudiants sont formés aux compétences pour une citoyenneté démocratique et pour l'éducation des droits de l'homme.

L'un des objectifs du bachelor est de répondre aussi à l'ODD 4 (4.3, 4.4, 4.7, 4c) : « garantir une éducation inclusive, équitable et de qualité et promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. »

Culture démocratique et défense des droits de l'homme :

La compétence en culture démocratique (CCD) est présente dans le profil de compétence du diplôme et fait partie des caractéristiques distinctives de la formation.

L'exposé de motifs du décret du 11-7-2018, d'établissement du diplôme d'état du bachelor en sciences de l'éducation dit que « les enfants d'Andorre doivent être formés dans le respect de la diversité et à la défense des valeurs démocratiques et des droits de l'homme. »

L'article 3 précise que « l'obtention du diplôme de bachelor en sciences de l'éducation doit permettre aux diplômés [...] d'être formés aux compétences pour une citoyenneté démocratique et à la défense des droits de l'homme, et être capables d'innover dans la pratique quotidienne et d'utiliser les nouvelles technologies dans le domaine de l'éducation. »

Compétences en relation avec les descripteurs du Conseil de l'Europe :

De plus, les fondements de la compétence en culture démocratique (CCD) sont présents dans toutes les compétences spécifiques du diplôme. Les descripteurs sont intégrés et développés pendant que les objectifs de chaque module sont travaillés. De cette façon il est garanti que les actions développées et évaluées sont imprégnées des fondements de la CCD.

Les compétences spécifiques de ce diplôme sont reliées aux descripteurs du Conseil de l'Europe.

Master en éducation :

Quant au master en éducation, la législation validant ce diplôme est le Décret du 24-10-2018 d'établissement du diplôme d'état du Master en éducation.

Le master en éducation permettra d'exercer en tant que professeur de collège, lycée général, technique ou professionnel dans la spécialité d'accès au master. De plus, il permettra d'exercer en tant qu'expert dans le domaine de l'intervention spécialisée ; en tant qu'expert à la direction d'institutions éducatives ; en tant qu'expert d'élaboration et de développement de projets d'apprentissage virtuel ; et en tant qu'expert d'élaboration de programmes afin de développer des compétences pour une culture démocratique adressées à des institutions éducatives et sociales.

Les diplômés seront capables d'élaborer des programmes de développement des compétences pour une culture démocratique adressés à des institutions éducatives et sociales ; de gérer des projets et des établissements, et d'approfondir la recherche dans le domaine éducatif.

Engagement envers les ODD :

Un des objectifs du master est aussi de répondre à l'ODD 4 (4.3, 4.4, 4.7, 4c) : « garantir une éducation inclusive, équitable et de qualité et promouvoir les chances d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. »

Dans l'exposé de motifs du décret d'établissement du diplôme il est spécifié que « Le master inclut aussi un module de culture démocratique selon le modèle proposé par le Conseil de l'Europe, ce qui met en relief l'engagement de l'Andorre envers ces valeurs, en situant le diplôme comme un référent unique au niveau européen. »

En ce qui concerne les compétences professionnelles l'article 3 spécifie que « [...] Les diplômés seront capables d'élaborer des programmes pour développer des compétences pour une culture démocratique adressées à des institutions éducatives et sociales [...] ». Aussi, « les personnes obtenant le master en éducation ont les compétences professionnelles pour exercer en tant que [...] Expert dans l'élaboration de programmes pour développer des compétences pour une culture démocratique adressée à des institutions éducatives et sociales. »

Pour ce qui est des modules qui structurent la formation l'article 5 explique que « le master en éducation est formé de cinq modules et un travail de fin de master ». Un de ces modules, concernant la culture démocratique, est orienté à offrir des réponses éducatives à partir de l'interprétation des besoins et des conflits de la réalité sociale, culturelle et économique actuelle, dans le sens des valeurs promues par le Conseil de l'Europe. Il est obligatoire pour l'obtention du diplôme de master, indépendamment du diplôme au travers duquel on y accède. Ce module requiert un stage de formation ou un travail final de module.

Quant aux compétences permettant l'obtention de ce diplôme, l'article 7 spécifie celles qui sont associées au module Culture démocratique : « m. Interpréter les besoins et les conflits d'une réalité sociale, culturelle et économique depuis les valeurs promues par une culture démocratique, n. Élaborer des programmes pour développer les compétences pour une culture démocratique, l'éducation aux droits de l'homme et l'éducation interculturelle pour différentes institutions éducatives et sociales, o. Proposer des améliorations des pratiques éducatives encourageant les compétences pour une culture démocratique, l'éducation aux droits de l'homme et l'éducation interculturelle à partir de mécanismes d'évaluation, p. Créer des mécanismes de participation et de prise de décisions entre la communauté éducative et la société sur la base de la culture démocratique. »

L'éducation aux droits de l'homme et les activités scolaires

L'École Andorrane a entrepris une réforme de son système éducatif en prenant en compte un enseignement par compétences. Tous les programmes scolaires de l'enseignement obligatoire et postobligatoire ont été revus. Une des compétences que doivent développer les élèves de manière globale, personnalisée et transversale est la participation à la citoyenneté démocratique.

Les compétences transversales sont :

- S'engager dans des actions pour améliorer l'environnement.
- Gérer de façon autonome son propre apprentissage.
- Établir des relations positives.
- Communiquer en tenant en compte différents langages ayant des finalités communicatives différentes.

Un ensemble de compétences transversales est organisé en deux axes : Axe (axe intrapersonnel / interpersonnel et environnemental).

Dans l'axe intrapersonnel, nous trouvons deux compétences qui se réfèrent à la connaissance de soi et à l'autogestion en tenant en compte la relation avec les autres et les valeurs éthiques et démocratiques.

En ce qui concerne l'environnement, nous proposons à l'élève deux compétences dans lesquelles nous lui demandons de participer activement aux changements de son environnement. L'objectif est de former des élèves curieux qui aient les outils pour transformer leur environnement, capables de prendre des décisions durables non seulement au niveau environnemental, mais aussi au niveau humain.

Les programmes des différents niveaux d'enseignement et de tous les domaines d'apprentissage sont imprégnés d'éléments directement liés à la citoyenneté démocratique sous toutes ses perspectives : valeurs, compétences, attitudes et connaissances critiques et compréhension du monde.

Les contenus des nouveaux programmes sont :

Dans l'enseignement primaire

1. Comment participer à la démocratie ? Le Conseil des enfants.
2. Comment améliorer les relations avec les camarades et les adultes à l'école.
3. Établir des relations positives.
4. Créer un spectacle pour enfants afin de participer à une campagne solidaire en collectant des aliments pour coopérer avec la société.
5. Organiser une exposition sur les grandes femmes du XX^e siècle oubliées ou méconnues et qui ont été importantes.
6. Changer le monde. Prendre conscience de l'importance de l'engagement et de la responsabilité sociale pour la justice sociale.
7. Tous égaux, tous différents. Le manque de droits à travers le monde.

Dans l'enseignement secondaire

1. La multiculturalité comme axe du vivre-ensemble. Les sociétés actuelles s'affrontent à un grand défi, vivre dans une grande diversité culturelle qui peut supposer des conflits et des bénéfices pour la société.
2. Les défis de la démocratie. L'élève doit savoir quels éléments sont à la base d'une démocratie. Les défauts des systèmes démocratiques.
3. Comment serait la Principauté d'Andorre sous un état totalitaire ?
4. Pourquoi vivons-nous avec autant d'inégalités ? La globalisation a créé de nombreuses inégalités. Dans de nombreux pays surgissent des mouvements sociaux, politiques et économiques pour lutter contre ces inégalités.
5. Mémoire historique : les réfugiés. Les réfugiés aux frontières de l'Europe et dans le monde.

Au lycée

1. Des initiatives pour sortir du cercle de pauvreté. Les femmes les plus pauvres parmi les plus pauvres ?
2. Le développement durable. Qui a le plus de ressources est-il plus riche ?
3. Relations entre système économique et l'esclavage. Les esclaves aujourd'hui.
4. La radicalisation du monde. Les autoritarismes.
5. Les héros traditionnellement oubliés et marginalisés dans les récits historiques. Les motifs de l'invisibilité.

6. Quels préjugés existent dans notre environnement par rapport au genre. Comment pouvons-nous améliorer le respect envers les autres points de vue à l'école ?
7. Les religions en Andorre. Comment coexistent-elles ? Veiller au bon vivre-ensemble.

Pour donner de l'élan et renforcer la participation démocratique, les collèges du système éducatif andorran ont inclus des cours pendant lesquels les élèves présentent des sujets à débat qui sont en relation avec le vivre-ensemble et l'organisation de l'établissement.

Il existe aussi un service de médiation entre égaux. Ce service a pour vocation de prévenir et de réduire les conflits entre égaux mais aussi entre professeurs et élèves. Dans un des collèges andorrans, une journée est consacrée à la citoyenneté démocratique dans laquelle les élèves sont les responsables de l'organisation.

Dans les écoles primaires du système éducatif andorran et dans le cadre du vivre-ensemble, des réunions sont établies avec les élus municipaux. L'objectif est de faire participer les élèves en tant que citoyens responsables et de les impliquer dans des projets.

Au lycée, il existe le Conseil des délégués qui est un organe de participation dans lequel les élèves font des contributions pour les améliorations de l'établissement.

Le système éducatif andorran encourage également le travail de compétences transversales visant à entreprendre des projets pour améliorer l'environnement (la compétence est focalisée en tant que méthodologie de projet et elle est applicable à toutes les disciplines), la gestion de son propre apprentissage (la compétence est focalisée comme un projet d'amélioration personnelle que chaque élève doit réaliser individuellement) personnalisation, établir des relations positives (le concours est organisé en blocs intelligence émotionnelle, connaissance de soi, travail d'équipe, démocratie et citoyenneté, médiation). Au sein de chaque bloc, nous trouvons différents éléments (connaissance de soi ; estime de soi, motivation, empathie, affirmation de soi) et communiquer. Le concours se concentre sur la réalisation de processus de communication (réception, production et interaction) en tenant compte les différentes langues à des fins de communication. Ces compétences transversales, présentes tout au long de la scolarité obligatoire, sont planifiées, programmées et évaluées chaque année scolaire.

Une méthodologie active de travail coopératif culmine et cristallise ce désir de coopération si nécessaire dans le monde d'aujourd'hui.

Dans le système éducatif français en lien avec le programme d'enseignement moral et civique du collège et du lycée :

Cycle 3 : respect d'autrui : accepter et respecter les différences dans son rapport à l'altérité et à l'autre (exemple : Respecter autrui et accepter les différences ; Respect des différences ; Les préjugés et les stéréotypes ; L'intégrité de la personne).

Exemple pratique : travail sur les droits de l'enfant en 6^e ; vidéo sur les relations garçons/filles ; intégration des élèves de SEGPA dans les classes de 6^e : participation aux concours de l'Institut des Droits Humains d'Andorre.

Cycle 4 : Acquérir et partager les valeurs de la République : Comprendre les grandes pratiques des sociétés démocratiques ; (Définir les principaux éléments des grandes déclarations des Droits de l'homme).

Exemples pratiques : travail très souvent en lien avec le programme d'histoire de 4^e (Révolution) et 3^e (fin de la Seconde Guerre mondiale, ONU, Déclaration des droits de l'homme).

Lycée : Égalité et discrimination, Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne.

Exemples pratiques : travail par groupes sur des personnalités œuvrant pour le respect des droits de l'homme dans le monde (vidéo sur Malala).

Dans le système éducatif espagnol en lien avec le programme d'enseignement moral et civique du collège et du lycée :

Dans le programme d'Enseignement moral et civique du collège : les élèves doivent appréhender les instruments de rationalité et d'objectivité nécessaires à la construction d'un discours critique.

Les écoles espagnoles font partie du réseau des Écoles Associées de l'UNESCO et travaillent l'éducation aux droits de l'homme dans leur projet d'établissement en partenariat avec le coordonnateur du Réseau national des Écoles Associées de l'UNESCO.

Autres propositions faisant preuve de l'engagement de l'Andorre :

Loi 14/2019, des droits des enfants et des adolescents

La Loi des droits des enfants et des adolescents, affecte particulièrement trois piliers fondamentaux que soutiennent les sociétés démocratiques les plus avancées, comme la santé, le bien-être et l'éducation inclusive, adaptée et de qualité. Concernant l'éducation (deuxième section), une référence particulière est faite sur l'accès, la permanence et la réussite dans le système éducatif, l'inclusion de certains contenus dans les projets éducatifs et les programmes scolaires, ou le droit de participation dans le domaine éducatif, entre autres.

Plus précisément, l'article 46 établit l'inclusion de contenus dans les projets éducatifs et les programmes scolaires : « Les administrations publiques, dans le domaine de leurs compétences, doivent veiller à ce que les projets éducatifs des établissements de tous les niveaux et les programmes scolaires incluent de forme transversale des contenus relatifs à l'éducation aux droits de l'homme, concrètement des droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 ; la violence conjugale ; la violence domestique ou familiale ; la diversité fonctionnelle ou le handicap ; la promotion et la prévention dans le domaine de la santé, y compris la santé sexuelle et reproductrice ; les formes de maltraitance, y compris l'abus sexuel, sa prévention et sa protection ; la promotion de la culture de la paix et de la non-violence, y compris la prévention du harcèlement entre les élèves ; l'égalité de traitement et la non-discrimination. »

3.4 Acteurs non étatiques de l'éducation

Pour mémoire : les articles/paragraphes 2 (c) et 5 (1) (b) de la Convention/Recommandation prévoient l'éducation non étatique⁴⁰.

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir une éducation non étatique de qualité (plusieurs réponses possibles) :

☒ **Les dispositions juridiques interdisant la discrimination pour les motifs énumérés par la Convention/Recommandation⁴¹ s'appliquent expressément aux établissements d'enseignement non étatiques. Veuillez préciser :**

Constitution de la Principauté d'Andorre (1993)

L'article 20 établit :

« Article 20.1. [...]. La liberté d'enseignement et celle de créer des centres d'enseignement sont reconnues. »

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement fait partie du système juridique andorran et est obligatoire pour les centres éducatifs publics et privés.

Règlement portant sur les établissements d'enseignement privés (1994)

Le règlement prévoit qui peut créer un établissement d'enseignement privé, comment doivent être les espaces pour les différents niveaux, les exigences minimales de qualification par niveau d'enseignement, etc. Le règlement établit que les établissements d'enseignement privés doivent signer une convention avec le ministère chargé de l'éducation.

☒ **Des politiques ont été adoptées pour que le développement de l'éducation non étatique ne soit pas source de discrimination et faire en sorte que les acteurs non étatiques proposent d'autres possibilités d'apprentissage.**

Veuillez préciser :

À ce jour, l'éducation non étatique n'est pas une source de discrimination parce que plus de 95 % des élèves sont scolarisés dans des centres éducatifs publics.

⁴⁰ Privé, confessionnel ou géré par des ONG ou des acteurs communautaires.

⁴¹ Voir : article/paragraphe 1(1).

☐ Les dispositions juridiques garantissent le droit des parents ou des tuteurs légaux d'assurer une éducation religieuse et morale à leurs enfants. [Veuillez préciser :](#)

Constitution de la Principauté d'Andorre (1993)

L'article 20.3 stipule : « Les parents ont le droit de choisir le type d'éducation que leurs enfants recevront. Ils ont également droit à une éducation morale ou religieuse pour leurs enfants conformément à leurs propres convictions. »

Dans le système éducatif espagnol un seul centre éducatif privé y adhère.

Convention entre le gouvernement de la Principauté d'Andorre et le gouvernement du Royaume d'Espagne en matière d'éducation (2007)

Les articles 1 et 2.2 énoncent qu'il appartient à l'évêché d'Urgell de déterminer le programme de l'option Religion catholique ou de l'insérer dans l'option Société, culture et religion, ainsi que de proposer la nomination du personnel enseignant chargé de cet enseignement dans les centres éducatifs du système éducatif espagnol.

Les élèves peuvent choisir l'option Valeurs éthiques ou Religion catholique.

L'éducation religieuse et morale est facultative dans le système éducatif espagnol.

Dans le système éducatif britannique

L'éducation religieuse et morale n'est pas obligatoire.

☒ X Le cadre juridique ou réglementaire définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation en ce qui concerne la création et le bon fonctionnement des établissements d'enseignement non étatiques.

[Veuillez préciser les domaines concernés :](#)

- ☐ L'inscription
- ☐ La supervision et les inspections par les services de l'État
- ☐ Les qualifications des enseignants
- ☐ La santé et l'assainissement
- ☐ La sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).
- ☐ **L'infrastructure**
- ☐ **Le programme d'enseignement**

- ☐ Le rapport élèves/enseignant
- ☐ Les frais de scolarité
- ☐ La fermeture des établissements d'enseignement
- ☐ **Autres**

Seul le cadre juridique sur les établissements privés définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation.

- Veuillez préciser :

- Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation non étatique ?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Mauvaise qualité des infrastructures éducatives et du matériel pédagogique ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle ☐ Rapport élèves/enseignant élevé ☐ Autres : | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion ☐ Capacités insuffisantes du gouvernement en termes de réglementation et de suivi |
|---|--|

Pas de difficultés majeures rencontrées.

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3.5 Éducation numérique. *L'éducation numérique permet d'améliorer l'accès mais elle peut aussi entraîner des difficultés en termes de qualité de l'éducation et d'inclusion ⁴².*

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir une éducation numérique de qualité (plusieurs réponses possibles) :

- ☐ **X L'utilisation des technologies numériques dans l'éducation est prévue dans le cadre juridique.**

Veuillez indiquer les textes et dispositions pertinents :

⁴² Voir l'Observation générale n° 25 (2021) du Comité des droits de l'enfant sur les droits de l'enfant en relation avec l'environnement numérique.

☒ X Les dispositions de la législation, **des politiques, des stratégies ou des plans de base concernant la gestion, la confidentialité, la sécurité, le stockage, le transfert, l'utilisation et le partage interne et externe des données relatives à l'éducation ont pour objet de garantir le droit à la vie privée des apprenants et des parties prenantes de l'éducation (consentement éclairé, politiques d'utilisation transparentes, etc.)**

☒ X Les cadres réglementaires définissent des normes minimales en matière d'éducation numérique applicables par l'ensemble des acteurs de l'éducation.

☐ Des mesures ont été adoptées pour éliminer les difficultés d'accès aux contenus numériques⁴³, notamment en garantissant l'accès à des contenus numériques conformes aux programmes scolaires, disponibles sur des plateformes nationales gratuites, publiques et multimodales ; des contenus de qualité, disponibles dans les matières principales et dans la ou les langues nationales officielles, sont conçus avec des fonctionnalités inclusives afin d'aider les apprenants handicapés.

☐ **Les compétences numériques sont intégrées dans les programmes de formation initiale et en cours d'emploi des enseignants ainsi que dans les programmes de formation en leadership afin de créer une culture de l'innovation numérique et de la croissance ancrée dans les principes d'équité et d'inclusion qui ouvre la voie au développement professionnel continu du personnel en place ou en cours de recrutement.**

☐ Les compétences nécessaires à l'adaptation aux évolutions futures (compétences numériques, compétences en matière de données et d'IA, sens critique, etc.) sont intégrées au programme officiel à tous les niveaux d'enseignement.

☐ **Des mesures ont été prises pour réduire la fracture numérique, notamment en garantissant un approvisionnement fiable en électricité, une bonne connectivité internet à l'école et au domicile mais aussi en assurant l'accès à des appareils adaptés à l'apprentissage et à l'enseignement, à des logiciels sûrs et durables, à des plateformes sécurisées et à des systèmes intégrés de données sur l'éducation.**

☐ Un budget bien établi, durable et rentable, financé par des sources diverses et par la coopération intersectorielle ; des rapports budgétaires mettant l'accent sur l'impact et liés aux objectifs stratégiques régionaux.

- [Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises :](#)

Compétences numériques

Décret 51-2023, du 25-1-2023, portant sur la création et la certification des diplômes de compétence numérique citoyenne

Dans un contexte technologique en évolution rapide et constante, la compétence numérique des citoyens est indispensable pour qu'ils puissent faire face aux défis personnels, sociaux et professionnels et pour réduire la fracture numérique dans les différents secteurs sociaux.

Le gouvernement a approuvé la création de trois diplômes de compétence numérique structurés en trois niveaux établis à partir du cadre européen DigComp 2.1 pour faciliter

l'interopérabilité et la reconnaissance des diplômes par rapport à d'autres initiatives similaires mises au point en Europe.

a) Diplôme de compétence citoyenne numérique utilisateur de base correspondant à une maîtrise à un niveau basique et avec une autonomie limitée.

b) Diplôme de compétence numérique citoyen de niveau utilisateur intermédiaire correspondant à une maîtrise de l'utilisation des outils numériques de façon autonome pour des tâches bien définies et des problématiques inhabituelles.

c) Diplôme de compétence numérique citoyenne de niveau utilisateur avancé correspondant à une maîtrise pour des tâches plus spécialisées, avec la capacité de s'adapter à d'autres contextes complexes.

L'accréditation peut être obtenue en passant les examens sur la compétence numérique citoyenne convoqués par le Gouvernement.

Par ailleurs, les élèves qui obtiennent un diplôme d'enseignement secondaire ou équivalent dans l'un des trois systèmes éducatifs publics, ou qui l'ont obtenu depuis juin 2017, peuvent obtenir le diplôme de compétence numérique citoyenne de niveau utilisateur de base s'ils le demandent.

Les 215 premiers diplômes de compétence numérique citoyenne de niveau utilisateur de base ont été délivrés en juin 2023.

Des mesures ont été prises pour réduire la fracture numérique, notamment en garantissant un approvisionnement fiable en électricité, une bonne connectivité internet à l'école et au domicile mais aussi en assurant l'accès à des appareils adaptés à l'apprentissage et à l'enseignement, à des logiciels sûrs et durables, à des plateformes sécurisées et à des systèmes intégrés de données sur l'éducation

La sécurité en approvisionnement d'électricité dans tous les centres éducatifs du pays est garantie. Tous les élèves ont accès à l'énergie nécessaire pour utiliser les appareils électroniques et se connecter à Internet.

Des programmes d'éducation à l'énergie sont mis en place tous les ans pour sensibiliser la communauté éducative à l'utilisation efficace de l'électricité, à la réduction de la consommation et à la durabilité.

Le pays dispose d'un réseau éducatif national (XENA), protégé par des pare-feux et des filtres qui garantissent la protection des données personnelles et la protection des élèves.

Un réseau de bandes d'ancrage à haut débit a été mis en place dans tout le pays, y compris dans les centres éducatifs ce qui permet un accès rapide et fiable à Internet.

Il y a un accès gratuit au Wi-Fi dans les espaces publics, favorisant ainsi l'inclusion numérique de l'ensemble de la population.

- Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation numérique (plusieurs réponses possibles) ?

- | | |
|--|---|
| ☐ Manque de contenus d'enseignement et d'apprentissage numérique de qualité et conformes aux programmes à l'appui de parcours d'apprentissage et d'enseignement flexibles | ☐ Accès limité à internet et/ou à l'électricité |
| ☐ Équité et inclusion insuffisantes dans les solutions d'apprentissage numérique | ☐ Accès limité au matériel (appareils, chargeurs, etc.) |
| ☐ Des mesures de sécurité et un soutien informatique insuffisants pour répondre aux problèmes de sécurité des enfants en ligne ou réduire les risques dans le domaine de la cybersécurité | ☐ Difficultés en ce qui concerne la réglementation de l'utilisation des solutions d'éducation numérique |
| ☐ Autres : | ☐ Difficultés en ce qui concerne le financement durable de solutions d'éducation numérique à l'échelle nationale |
| | ☐ Développement des compétences numériques insuffisant pour que les technologies numériques soient exploitées avec profit dans la pratique enseignante |
| | ☐ Les solutions, décousues ou fragmentaires, ne sont pas systématisées ou réglementées au niveau central |

Pas de difficultés majeures rencontrées.

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

4 Le renforcement des systèmes de gouvernance

Pour mémoire : le Cadre d'action Éducation 2030 énonce « pour garantir la qualité de l'éducation et réunir les conditions voulues pour que les apprentissages donnent des résultats probants, les gouvernements devraient renforcer leurs systèmes éducatifs en établissant et en perfectionnant des mécanismes de gouvernance et de mise en jeu des responsabilités adaptés, efficaces et inclusifs ; des systèmes d'assurance qualité ; des systèmes d'information pour la gestion de l'éducation ; des procédures et des dispositifs de financement transparents et efficaces ainsi que des modalités de gestion des établissements, tout en veillant à ce que des données fiables, actualisées et accessibles soient disponibles » (para. 18).

- Veuillez indiquer les mesures prises en ce qui concerne la gouvernance (plusieurs réponses possibles) :

☐ Des mécanismes de suivi ont été mis en place pour évaluer la conformité avec les obligations au titre du droit à l'éducation, y compris au moyen de systèmes de gestion de l'information.

☐ Les résultats des processus de suivi sont rendus publics. Veuillez indiquer le lien :

- ☐ Les processus de suivi sont participatifs, inclusifs et réguliers.
- ☐ La gouvernance de l'éducation est régie selon une approche sectorielle et multisectorielle.
- ☐ **Les ressources financières sont utilisées de façon à donner la priorité à une éducation publique, gratuite et de qualité ; elles sont dotées de crédits suffisants dans les plans du gouvernement.**
- ☐ **L'allocation des ressources à l'éducation est décidée selon un processus transparent.**
- ☐ La planification et la programmation tiennent compte des crises et des risques de catastrophes et prévoient notamment la mise en place d'une éducation de qualité dans les situations d'urgence.
- ☐ Les collectivités locales bénéficient de mesures de décentralisation et les écoles jouissent d'une certaine autonomie afin que l'enseignement soit adapté au contexte.

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises :

La mise en œuvre du droit à l'éducation demande des financements. En Andorre, plusieurs acteurs participent au financement de l'éducation : le gouvernement, les autres administrations publiques, la France et l'Espagne en vertu des conventions dans le domaine de l'éducation, et les familles.

Plus précisément, la dépense globale publique dans le domaine de l'éducation de la Principauté d'Andorre comprend les dépenses effectuées par l'administration centrale (le Gouvernement d'Andorre), l'administration locale, l'Université d'Andorre, le centre de recherche Andorra Recerca + Innovació, l'École de formation des métiers du sport et de la montagne et l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur, ainsi que les contributions versées par l'Espagne et la France pour les dépenses de leurs systèmes éducatifs établis dans la Principauté d'Andorre.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en matière de gouvernance ?

- | | |
|--|---|
| ☐ Contraintes budgétaires | ☐ Environnement juridique et politique inexistant, peu porteur, incompatible ou obsolète |
| ☐ Absence de participation des parties concernée et coopération et coordination insuffisantes à plusieurs niveaux | ☐ Systèmes de suivi inexistants ou défaillants, manque de données fiables |
| ☐ Manque de dialogue avec les syndicats enseignants | |
| ☐ Autres : | |

Pas de difficultés majeures rencontrées.

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

III. Moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces instruments

Pour mémoire : les organes directeurs de l'UNESCO ont souligné la nécessité des actions de sensibilisation. Étant donné l'importance de l'action normative au niveau national, il importe que le texte de la Convention soit largement diffusé, avec le concours des commissions nationales pour l'UNESCO.

- Des activités ont-elles été entreprises pour appeler l'attention des différentes autorités du pays sur la Convention et la Recommandation et sur leurs dispositions relatives au droit à l'éducation, et pour les sensibiliser aux principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans le domaine de l'éducation ? (Plusieurs réponses possibles)

- ☐ Traduction de la Convention/Recommandation dans les langues nationales et, si possible, dans les langues locales
- ☐ Diffusion de la Convention/Recommandation et sensibilisation à ses principales dispositions ou aux principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation notamment à l'aide de supports et de ressources appropriés
- ☐ Activités entreprises par les commissions nationales ou avec leur concours en vue de plaider pour la non-discrimination et l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation et de susciter un débat sur les grandes questions concernant les droits énoncés dans les instruments
- ☐ Autres :

La Convention a été mise en ligne sur le portail du site web du ministère chargé de l'éducation.
--